

## 由憲法平等選舉原則評析我國 立法委員選舉制度\*

楊承燁\*\*

### 摘 要

自第7次修憲將我國立委席次減半並修正為並立制後，於實際施行過程皆因區域立委之席次分配與總得票數不成比例，以及不分區立委無法填補不成比例性及5%政黨門檻限制等問題，引發抵觸憲法平等選舉原則之質疑。本文首先參酌德國聯邦憲法法院判決與學說見解後認為，平等選舉原則之內涵除需嚴守計算價值平等原則外，尚應盡可能合乎結果價值平等原則之要求，僅於我國政治文化有其需求，並經比例原則檢驗方可為適當之限縮。其次，藉由分析當前主要之選舉制度類型，並具體檢視我國採行並立制之原由與後續政治發展，難認有充分事由可限縮結果價值平等原則。故為確保選票能於最終席次分配仍保有一定之影響力，宜改採聯立制，以解決當前所生之爭議。

關鍵詞：選舉原則、選舉制度、平等選舉原則、結果價值平等、計算價值平等、單一選區兩票制。

---

\* 投稿日：2012年4月8日；接受刊登日：2013年4月12日。〔責任校對：陳嫻恬、洪瑋辰〕。

本人由衷感謝蔡宗珍教授就本文撰寫之費心指導與啟發，以及二位匿名審查委員詳盡之指正與建議；另感謝陳唯宗同學所提供之重要協助。

\*\* 國立臺灣大學法律學研究所公法組碩士生。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/51703141.pdf>。



## 目 次

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 壹、前言                 | 肆、我國立法委員選舉制度之憲法省思、檢討 |
| 貳、憲法平等選舉原則概觀         | 一、立法委員選制之改革目的        |
| 一、選舉制度之憲法要求          | 二、我國現行立法委員選舉制度       |
| 二、平等選舉原則對選舉制度之意義與要求  | 三、單一選區兩票制之合憲性檢討      |
| 三、小結                 | 四、單一選區相對多數決制實際施行之檢討  |
| 參、由憲法平等選舉原則檢視選舉制度之類型 | 五、由結果價值平等原則重新審視現行制度  |
| 一、選舉制度類型之區分          | 伍、結論                 |
| 二、選舉制度之政治影響          |                      |
| 三、結果價值平等原則與選舉制度之關聯   |                      |

## 壹、前言

2005年6月10日修正公布第7次修憲之條文，於第4條中除將立法委員席次由225名縮減為113名外<sup>1</sup>，另針對立法委員選舉制度，區域立法委員由以往之複數選區單記非讓渡制（single nontransferable vote under multimember district system；以下簡稱：SNTV-MMD），改為單一選區相對多數決制（single-member district plurality system）<sup>2</sup>；不分區立法委員仍維持全國為一複數選區之比例代表制，並以「黑爾／尼邁耶」（Hare-Niemeyer）最大餘數法分配不分

1 區域立委73名、不分區立委34名、平地原住民立委3名、山地原住民立委3名。單一選區席次占65%，比例代表席次占30%，原住民席次占5%。

2 憲法增修條文第4條第2項：「前項第一款依各直轄市、縣市人口比例分配，並按應選名額劃分同額選舉區選出之。」

區席次<sup>3</sup>。如此之修改係仿效日本之單一選區兩票式並立制，僅於政黨比例代表部分未如日本將全國劃分為11選區<sup>4</sup>。

隨後於2008年1月12日第7屆立法委員選舉中，正式採行新制之單一選區兩票式並立制，然其選舉結果反引發民進黨嘩然，民進黨於立法院中僅取得23.89%之席次，國民黨卻獲得71.68%之席次，形成一黨獨大之局面<sup>5</sup>。針對此結果，立法委員賴清德、潘孟安等82人即依司法院大法官審理案件法第5條第1項第3款之「行使職權」為由提起釋憲<sup>6</sup>，當中主張：

- 一、第7屆立委選後，國民黨籍立委席次超過三分之二，其他政黨席次總額未達三分之一，不僅形成一黨獨大局面，亦將使未來國會少數立委無法行使聲請釋憲等規範異議權。
- 二、憲法增修條文第4條第1項第1款規定立法委員「每縣市至少一人」，致各選區即使人口數懸殊甚大，仍皆有一席立法委員，形成選票不等值，違反平等選舉原則<sup>7</sup>。

針對此案大法官於第1343次會議中作成不受理決議，認為本件聲請人未合乎「行使職權」之要件，故不予受理<sup>8</sup>。

---

3 「黑爾／尼邁耶」最大餘數法：（各政黨有效選票選÷區有效選票總數）×選區應選名額；若仍有剩餘未分配完全之席次，則比較餘數大小依序分配席次。此係規定於公職人員選舉罷免法第67條第2項。詳細說明，參見王業立，比較選舉制度，5版，頁20-24（2008年）。

4 王業立（註3），頁109。

5 此次選舉中民進黨於區域立委得票率為38.65%，僅取得13席（占區域立委總額17.80%）；不分區立委得票率為36.19%，取得14席（占不分區立委總額41.17%）。國民黨於區域立委得票率為53.47%，取得57席（占區域立委總額78.08%）；不分區立委得票率為51.23%，取得20席（占不分區立委總額58.82%）。相關數據參見中央選舉委員會選舉資料庫網站，<http://db.cec.gov.tw/pdf/B2008005.pdf>；<http://db.cec.gov.tw/pdf/B2008006.pdf>（最後瀏覽日：2011年12月23日）。

6 林政忠，解決選票不等值 綠委連署釋憲，聯合報，2008年1月26日A4版。

7 司法院大法官第1343次會議議決不受理案件第10案（會台字第8732號）。

8 相關之評析，參見吳信華，大法官會議議決不受理理由案件選評，月旦法學雜誌，180期，頁287-293（2010年）。

時至2012年1月14日所舉行之第8屆立法委員選舉，相關之爭議仍持續延燒。統計該次選舉於區域立法委員之結果，國民黨得票率為48.30%，共贏得44席（占區域立委總額60.27%），民進黨得票率較2008年則上升至44.61%，而獲得27席（占區域立委總額36.98%）；兩大黨雖於總得票率僅相差3.69%，然所獲得之席次落差卻高達23.29%<sup>9</sup>。民進黨黨團針對此次選舉席次分配差距之大，即認為區域立法委員所採行之單一選區相對多數決制過於壓縮民意，而試圖繼2008年後再就單一選區相對多數決制提請大法官釋憲<sup>10</sup>。此外，立法院院長王金平則指出，單一選區相對多數決制將導致「政黨得票率」與「當選席次比率」嚴重不對等之情況，同時亦使選區內僅留存勝選政黨之意見，對其他選民未必有利，且造成地方政黨色彩分化更為強烈，而有「北部更藍、南部更綠」之現象；更使得立法委員傾向於犧牲問政時間以便勤跑婚喪喜慶。就此衍生之問題，王金平甚至認為不排除以修憲之方式進行制度變革<sup>11</sup>。

雖於2008年所提之釋憲案，大法官已駁回不予受理；然單一選區相對多數決制仍存有是否「票票不等值」，進而牴觸平等選舉原則之質疑。意即因制度使然，導致縱使民進黨獲得總得票數38.65%之支持，實質上卻僅取得17.80%之席次；反之國民黨僅獲得53.47%

---

9 相關之數據，參見2012年總統副總統及立法委員選舉：選情查詢系統，中央選舉委員會選舉資料庫網站，[http://www.cec.gov.tw/zh\\_TW/IDX/indexT.html](http://www.cec.gov.tw/zh_TW/IDX/indexT.html)（最後瀏覽日：2012年1月28日）。

10 舒子榕，票票不等值與民意有落差？檢討單一選區 綠考慮提修憲案，聯合晚報，2012年1月16日A5版。除此之外，賴中強等人已就：一、單一選區兩票制之5%門檻及並立制違憲；二、選區劃分因票票不等值違憲；三、保證金制度違憲剝奪弱勢者參政權等事由提起大法官釋憲。相關釋憲聲請書請參見台灣綠黨，[http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書\(新竹宜蘭-2\).pdf](http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書(新竹宜蘭-2).pdf)；[http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書\(綠黨及制憲聯盟-2\).pdf](http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書(綠黨及制憲聯盟-2).pdf)；[http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書%20\(宋佳倫-2\).pdf](http://www.greenparty.org.tw/files/釋憲聲請書%20(宋佳倫-2).pdf)（最後瀏覽日：2012年12月25日）。

11 邱燕玲、李宇欣、顏若瑾，檢討單一選區 王：須共識修憲，自由時報，2012年1月17日，<http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/jan/17/today-p2.htm>（最後瀏覽日：2012年01月28日）。

總得票數者，卻可取得高達78.08%之席次<sup>12</sup>。於此情況下，即造成僅獲得些微過半數得票率之政黨，卻於國會中擁有近八成之影響力，並使得選民意向無法充分展現，且另生總得票數與所獲席次席次嚴重不成比例之疑慮。此外，本島多數地區係20萬選舉權人左右選出1席立委，然離島地區（連江、金門、澎湖）等人口較少之縣市僅須7萬，甚至7,000人即可選出一名代表進入立法院<sup>13</sup>，造成人口較少之選區與20萬人上下之一般選區於立法院內具有相同之影響力。前述問題均涉及單一選區相對多數決制有無抵觸憲法第129條所要求之選舉基本原則，進而違憲之可能。

因此，本文擬先由憲法對選舉制度之基本要求作一概觀，當中以平等選舉原則為重心，試圖探究此一原則於憲法層次之意涵，以及對於各種選舉制度將生成何種規範上要求。其次，藉由簡述選舉制度之分類與特性，檢視於平等選舉原則之框架下，各種選舉制度將與平等選舉原則產生何種關聯性。後續就我國現行立法委員選舉制度之立法目的與實際施行情狀為介紹，探討現行立法委員選舉制度，特別係單一選區相對多數決制於上開問題中，是否確實因席次分配不成比例以及離島與本島選舉人數相差過鉅而有違反憲法平等選舉原則之虞；甚或除此之外，於我國現實政治情狀下運作之單一選區相對多數決制，是否確能合於平等選舉原則所設定之憲法要求與框架。於本文最末，則就有無改進之可能為檢討。

---

12 2012年時則為：民進黨獲44.61%支持者，僅取得36.98%之席次；反之國民黨獲得48.30%之支持者，卻可獲得60.27%之席次。

13 第7屆立法委員選舉區域概況，中央選舉委員會選舉資料庫網站，<http://db.cec.gov.tw/vote421.asp?pass1=B2008A0000000000>（最後瀏覽日：2011年12月23日）。

## 貳、憲法平等選舉原則概觀

我國憲法對選舉制度之要求，於憲法第129條即明確揭示除憲法別有規定外，選舉制度須合乎普通、平等、直接及無記名等四項基礎原則。德國基本法於規範體例上亦與我國法相近，其於基本法第38條第1項即規定：「德國聯邦議會之議員係依普通、直接、自由、平等與秘密之選舉所選出。其係代表全體國民，而不受命令與指示之拘束且僅服從於自身之良知。<sup>14</sup>」我國憲法與德國基本法對選舉原則之差異在於<sup>15</sup>，基本法除前述四項基礎原則外，亦明列「自由」作為選舉之基本要求；然而，觀察我國憲法第132條前段規定：「選舉應嚴禁威脅利誘。」其目的旨在確保選舉能於選民自由意志下順利進行，故實可認為「自由」雖未明文規定於憲法第129條當中，然選舉制度仍應合乎此一基本原則<sup>16</sup>。是故，就選舉制度需合乎之基本原則，我國與德國之規定可謂高度相似，因此德國於

<sup>14</sup> Art. 38 GG:

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

德國基本法第38條：

(1) 德國聯邦議會之議員係依普通、直接、自由、平等與秘密之選舉所選出。其係代表全體國民，而不受命令與指示之拘束且僅服從自身之良知。

(2) 年滿18歲者，具選舉權；已成年者，具被選舉權。

(3) 其細部規定由聯邦法律定之。

<sup>15</sup> 有別於我國憲法未對立法委員與選民間之關係為表態，德國基本法明白表示國會議員與選民間之關係係採自由委任制而非命令委任制，且就選舉制度之制度係委由立法權決定之，因此立法者於合乎憲法要求之前提下，對於選舉制度之形塑具有一定之立法形成自由，vgl. *Siegfried Magiera*, in: *Sachs* (Hrsg.), *Grundgesetz*, 5. Aufl., 2009, Art. 38 Rn. 109; *Walter Pauly*, *Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des BVerfG*, AöR 123 (1998), S. 232 (239).

<sup>16</sup> 法治斌、董保城，*憲法新論*，4版，頁29（2010年）；蕭文生，*國家法（I）——國家組織篇*，頁174（2008年）。

規範上之操作實可供我國參考，以充實我國平等選舉原則之內涵。

然而，上述五項原則並非全然不可限制。針對就選舉原則為限制之容許性而言，其必須視該選舉原則是否無可避免地與憲法所保障之其他價值相衝突，其後依據憲法之一般性基本原則與「務實的調整」(praktische Konkordanz)，使相衝突之法益間能取得廣泛之發展。此外，各選舉原則所欲達成之目標，彼此間亦可能相互衝突，故非無可能為實現某一選舉原則而對另一選舉原則加以限制。因此，基於衡平各項憲法上規範之必要，立法者於上述前提下具有一定之形成空間<sup>17</sup>。

### 一、選舉制度之憲法要求

#### (一) 普通選舉原則

此原則主要係針對何者擁有選舉權 (aktives Wahlrecht) 與被選舉權 (passives Wahlrecht) 為要求，其基本立場係認為所有之公民均擁有選舉權與被選舉權，故此原則本質上與平等選舉原則均可視為係憲法平等原則之具體形塑<sup>18</sup>。因此，基於國民主權理論，凡具有中華民國國籍者，均應享有選舉權；而所有國民於符合一定要件下，得參與選舉及享有選舉權。若將投票權侷限於特定之社會階層，或以性別、宗教、財產、世界觀等因素對人民之選舉權排除或限制時，即已違反此原則<sup>19</sup>。然而，普通選舉原則並未禁止國家對於選舉人與被選舉人須具備何種客觀之積極或消極選舉要件為規定；積極要件部分，例如限定須滿一定年齡以上者方得行使選舉權或被選舉權；消極要件部分，則例如不得受禁治產宣告或刑事制裁

---

17 Vgl. Martin Morlok, Demokratie und Wahlen, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, 2001, S. 557 (590).

18 Peter Badura, Staatsrecht, 3. Aufl., 2003, S. 440.

19 法治斌、董保城（註16），頁24。

等<sup>20</sup>。

## (二) 直接選舉原則

此原則係要求選舉結果須由人民直接以投票行為加以實現，故席次之決定僅能由人民為之，無須經任何轉換之方式或假手第三人協助，便能直接由選民決定最終之選舉結果；其基本上排除先由選民選出「選舉人」或「選舉人團」，再間接決定最終選舉結果之可能<sup>21</sup>。此原則進一步要求於選票上所呈現之所有選項均須確定或可得確定，使選民足以辨識其所圈選之對象為何。因此，對於政黨所提出之不分區候選人名單，須於登記截止之日時為確定，且於嗣後無法加以更動，如此方能確保經全國不分區產生之立委，仍屬選民於選舉日當日依直接選舉原則之方式所決定產生<sup>22</sup>。

## (三) 自由選舉原則

此原則係要求人民於行使其選舉權與被選舉權時，乃基於自由意志所為，不受外力之強迫與不合法之干擾；因自由乃民主選舉制度運作最基本之要求，故確保選舉時自由意志之形成與實現，為選舉結果符合民意不可或缺之要素<sup>23</sup>。此原則所欲避免之非法外力強迫，無論係來自於私人或政府均屬之，尤其政府基本上不應採取任何對選舉結果具直接影響之行為，若於激烈選戰中允許國家對選民意向之形成造成干預，將對在野黨產生不利益<sup>24</sup>。

---

20 *Badura* (Fn. 18), S. 440. 我國之積極要件除年齡外，另要求須於選區設籍居住滿一定年限後方具有選舉權。如公職人員選舉罷免法第15條第1項即要求須於該選區設定戶籍滿4個月以上者，方具選舉權。

21 *Badura* (Fn. 18), S. 441.

22 法治斌、董保城（註16），頁26；*Badura* (Fn. 18), S. 441; *Hans-Uwe Erichsen*, *Die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes*, Jura 1983, S. 635 (639).

23 蕭文生，國家組織：第二講——選舉制度，月旦法學教室，15期，頁93（2004年）；自由選舉原則之實現勢必須與秘密選舉原則相配合，因唯有在秘密投票之情況下，方能使人民毫無顧忌的行使選舉權，*Erichsen* (Fn. 22), S. 640.

24 法治斌、董保城（註16），頁29。



就自由選舉原則另可區分為積極與消極二種面向：其積極面向係要求所有具備選舉權與被選舉權之人均可自由行使投票權、自由參與競選，因此若僅限定「政黨」方得提名候選人參選時，不啻剝奪非屬任何政黨之人之參政權，此時除普通選舉原則、平等選舉原則外，尚有違反自由選舉原則之虞<sup>25</sup>；消極面向而言，人民具有決定是否行使選舉權之自由，因此國家不得課予人民負有選舉之義務，強迫人民須對政治運作為特定意見之表達<sup>26</sup>。

#### （四）平等選舉原則

平等選舉原則係於形式上針對選舉權與被選舉權之行使，盡可能地求其平等施行。民主國原則與此原則具有高度關聯性，於政治意志形成過程中，所有人均應享有同等影響力；無論個人於社會中之差異為何，任何人於政治權利上均享有同等之對待<sup>27</sup>。因此，就選舉權部分，平等選舉原則有別於普通選舉原則係要求每個人均具有相同接觸選舉活動的機會（gleicher Zugang zur Wahl），其反著重於每個人行使選舉權時，須使每張選票均具有相同之價值（gleiche Bewertung），不得因特定因素使某些選舉人較其他選舉人擁有更多之票數或其選票之價值較其他選舉人為高；此外，尚要求每個人對於選舉之結果亦能產生相同之影響力（gleicher Einfluss）<sup>28</sup>。至於就被選舉權之部分，則須擔保所有候選人與政黨均具備相同之機會

25 就此可再為細部之劃分，若係於區域選區中採取政黨獨占提名之方式，德國聯邦憲法法院於實務上認為此與基本法第38條第1項所揭櫫之普通、平等與自由等選舉原則有違；反之若於名單比例代表制中為此限制，則基於比例代表制之事物本質，而仍屬合憲，*Erichsen* (Fn. 22), S. 641; BVerfGE 11, 266 (277); 41, 399 (417); 47, 253 (282); 5, 77 (82); 46, 196 (199)。

26 參見蕭文生（註23），頁93；然學說上另有認為選舉權尚具有一定之義務性質，故為有助投票率提升，得以部分管制措施使人民前往投票，而政府因未干涉人民欲投票之對象，而未違反自由選舉原則，法治斌、董保城（註16），頁29。

27 蕭文生（註23），頁91。

28 Vgl. *Magiera* (Fn. 15), Art. 38 Rn. 90; 法治斌、董保城（註16），頁26-27。

平等權利(Chancengleichheit)<sup>29</sup>。

進而言之：首先，平等選舉原則要求每位選舉人所擁有之投票數均相同，以及所投下之每一張選票均具有相同之計算價值(計算價值平等原則，Zählwertgleichheit)，此係對民主國原則為形式平等之理解而來，以確保國民得參與國家決策之形成，並絕對禁止為差別待遇<sup>30</sup>。此外，亦要求所有選票對於選舉結果之產生具有相同之影響力，即「選票等值」。選票等值之概念包括：1. 每張選票均為同值計算(一名選舉人一票)；2. 每張選票除於投票時擁有相同影響力外，於國會席次分配時亦具有相同之價值，即對於當選席次之產生，每張選票於法律上均具有相同之影響力，其選票分布能相應呈現於席次分配之上(結果價值平等原則，Erfolgswertgleichheit)<sup>31</sup>。

具體落實於選舉制度，若係採行多數決制，因其制度目的係以「選人」為主，故要求每張選票須擁有相同之影響力，而具備相同之計算價值(gleicher Zählwert)，除此之外，另要求每一選區之大小應盡可能均等，以確保不因選區劃分之差異使不同選區之選民就選舉結果之產生具有不同之影響力；然於採行比例代表制或混合制時，尚同時要求亦須具備相同之結果價值(gleicher Erfolgswert)，即每張選票均能有效影響國會內席次之分配<sup>32</sup>。為如此之劃分，主要係因多數決制之特性將導致於席次計算上，僅勝選者之得票方具席次分配上之意義，落選者之得票實無異於廢票，故多數決制無可避免僅能要求合乎計算價值之平等；然比例代表制基於其制度特性，則應盡可能將全體選民的政治意向表現於議會當中，故除計算價值

---

<sup>29</sup> 平等選舉原則下的機會平等原則並非僅限於選舉活動本身，也包含從加入選戰之事前準備活動至確認選舉結果與分配席次等選舉過程。相應的則產生了對於：提名權、競選宣傳、清點票數、確認選舉結果與競選經費及政黨財政(如政治獻金、捐款之租稅優惠)等活動之保障，Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 91.

<sup>30</sup> Erichsen (Fn. 22), S. 642.

<sup>31</sup> 程明修，憲法基礎理論與國家組織，頁174(2006年)。

<sup>32</sup> Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 90.

之平等外，亦須合乎結果價值之平等，因此於選擇選舉制度時，須於合乎前述要求之前提下，各該選舉制度之施行方屬正當<sup>33</sup>。故立法者基於促進選舉權實施之目的，於權衡各別選舉制度何者為宜時，即須特別考量平等選舉原則對於選舉制度所為之不同要求<sup>34</sup>。

#### （五）秘密選舉原則

此原則可謂相應自由選舉原則而生，其與自由選舉原則均係為保護選舉人能自主且不受拘束行使投票權<sup>35</sup>，因此其內涵即在確保無論任何人或國家機關均無法知悉選舉人將選票投予何人，使選舉人能免於遭他人探知之壓力，而可無所顧忌，依其自由意志為決定。藉由秘密投票試圖排除選舉人為決定時可能面臨之壓力，以確保該決定係出於其自由意志所為，並且事後不會對選舉人造成任何不利<sup>36</sup>。秘密投票除係個人之主觀權利外，亦與公益有關，為避免選舉人受他人投票行為之影響，於投票時選舉人即不得主張秘密選舉為其個人自由而放棄受秘密選舉之保護、於投票時為亮票之行為<sup>37</sup>。

### 二、平等選舉原則對選舉制度之意義與要求

於我國釋憲實務上，迄今鮮少就選舉原則之內涵為解釋<sup>38</sup>，且於涉及平等選舉原則之案件<sup>39</sup>，如司法院釋字第340號解釋，亦未援用憲法第129條之平等選舉原則為論據，反係依憲法第7條所揭櫫

---

<sup>33</sup> Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 93.

<sup>34</sup> Badura (Fn. 18), S. 442.

<sup>35</sup> Badura (Fn. 18), S. 441.

<sup>36</sup> 蕭文生（註23），頁92。

<sup>37</sup> 法治斌、董保城（註16），頁27。

<sup>38</sup> 涉及與選舉原則有關之案件僅司法院釋字第290號解釋、第340號解釋、第468號解釋，然大法官於解釋中均未曾援引憲法第129條。

<sup>39</sup> 其他尚有司法院釋字第468號解釋，就總統副總統選罷法等法規當中有關連署及保證金之規定，亦以憲法第7條之平等權為審查重點，而未提及憲法第129條之平等選舉原則。

之平等權，宣告政黨推薦候選人其保險金減半之規定違憲。至於平等選舉原則之內涵與選舉制度之關聯，於大法官解釋中更是未見隻字片語。

由此可知，單由我國釋憲實務，實難就平等選舉原則之內涵，甚或其與選舉制度間之互動為瞭解。因此，本文以下試圖自規範模式與我國相近之德國基本法出發，藉德國聯邦憲法法院與相關學說批評對於平等選舉原則之詮釋，以擴充我國對平等選舉原則之理解。

#### (一) 德國聯邦憲法法院之見解

平等選舉原則於德國法之脈絡下，歷來經德國聯邦憲法就超額席次與平等選舉原則間所生之爭議作成數項判決。此係肇因於德國所採取之兩票式聯立制允許保有超額席次，以致單一選區內所生比例代表性欠缺之現象得不以比例代表制予以平衡，致使於單一選區內獲得較多席次但已超出該政黨應分配席次之政黨，仍能保有該超額席次，造成保有超額席次之政黨因制度使然而能於國會內獲得更大之影響力。針對此情形是否已逾越平等選舉原則所框限之範疇，即多次於德國聯邦憲法法院中為爭訟。本文將透過對於德國聯邦憲法法院相關判決中對於平等選舉原則之理解與詮釋，以梳理出平等選舉原則其作為一憲法基本原則，將具有何種之概念與意涵。

聯邦憲法法院早期之見解固均認為平等選舉原則係要求每個具選舉權之人，其所投出之選票與其他人所投出之選票具有相同之計算價值；且所有選舉權人所投出之選票亦須具有相同之影響力<sup>40</sup>。然而，針對不同之選舉制度，聯邦憲法法院即認為平等選舉原則對多數決制與比例代表制各有不同之要求。於多數決制中，主要係要求須具備相同之計算價值，至於為確保所有選舉權人其選票均具有

---

40 Vgl. BVerfGE 1, 208 (246); 7, 63 (70); 16, 130 (138 f.).

相同之影響力，則於多數決制中特別強調選區劃分大小之一致性；不要求須具備結果價值平等之原因，即在於僅勝選者所獲得之選票方有計算上之意義，其餘之選票幾乎等同於廢票，反之，於比例代表制中，除須具備相同之計算價值外，尚須兼具相同之結果價值<sup>41</sup>。因此，當立法者於二種選制類型中選擇採取比例代表制時，為合乎結果價值平等原則之要求，其制度設計之空間即相應大幅縮減<sup>42</sup>。

### 1. 超額席次 II 案（Überhangmandate II）

1994年德國第13屆聯邦議會選舉刷新紀錄，產生史上最多之超額席次（16席）<sup>43</sup>，分別由基督教民主聯盟（CDU）取得12席，社會民主黨（SPD）取得4席，進而引發是否違反平等選舉原則之爭議。就此爭議Niedersachsen邦即向聯邦憲法法院就超額席次無須平衡是否違憲一事，聲請為抽象法規審查。聯邦憲法法院即就平等選舉原則之內涵與選區劃分作成解釋<sup>44</sup>。

聯邦憲法法院首先認為，因基本法對選舉制度之選擇未有任何

41 BVerfGE 1, 208 (244); 16, 130 (139); *Christofer Lenz*, Die Wahlrechtsgleichheit und das Bundesverfassungsgericht, AöR 121 (1996), S. 337 (338 f., 344).

42 Vgl. BVerfGE 1, 208 (248); 82, 322 (338); 95, 408 (419). 針對聯邦憲法法院認若採比例代表制，需合乎結果價值平等原則之見解，Christofer Lenz即將此歸納為「服從理論」（Unterwerfungsthese），認為此要求實過度限縮立法者於選舉制度設計上之裁量空間，例如於7.5%門檻案中即以違反平等選舉原則為由，將Schleswig-Holstein邦之選舉法宣告違憲，*Lenz* (Fn. 41), S. 344 ff.; *Ralph Backhaus*亦認為聯邦憲法法院於後續判決中對平等選舉自由之理解，實較為限縮立法者之決斷空間，相較下於1951年至1956年之聯邦憲法法院判決反給予立法者較寬泛之選舉制度選擇空間，*Ralph Backhaus*, Neue Wege beim Verständnis der Wahlgleichheit?, DVBl 1997, S. 737 (738).

43 此紀錄於2005年追平，第16屆聯邦議會選舉基督教民主聯盟獲得7席，社會民主黨則是9席；而於2009年刷新，第17屆聯邦議會選舉中，共產生24席超額席次，基督教民主聯盟獲得21席，拜仁基督教社會聯盟（CSU）獲得3席。

44 Vgl. BVerfGE 95, 335 (335 ff.); 相關整理分析參見李建良，政黨比例代表制與選舉平等原則：以德國聯邦眾議院選舉制度為中心，歐美研究，29卷2期，頁138以下（1999年）；陳淑芳，德國之選區劃分與司法審查，台灣法學雜誌，123期，頁82以下（2009年）。

預先決斷，故立法者就此擁有廣泛之決定空間，是以立法者得自由決定欲採取何種選舉制度，無論係多數決制抑或比例代表制均無不可<sup>45</sup>。然而，立法者所擁有之決定空間，仍須受基本法第38條第1項、第2項所劃定之框架拘束；因此，立法者於設計選舉制度時，自須合乎第38條第1項所要求之相關選舉原則<sup>46</sup>。

進而論及平等選舉原則之內涵，聯邦憲法法院修正其以往就比例代表制與多數決制分別適用結果價值平等與計算價值平等之服從理論（*Unterwerfungsthese*）見解，而認為平等選舉原則作為所有選舉制度均應遵守之內涵在於：所有選民之選票均應具備相同之計算價值與法律上相同效果之機會（*gleiche rechtliche Erfolgchance*；結果機會平等）；後者之內涵係指所有選民之選票均具備相同權利上之可能性，而對選舉結果發生影響，是否合乎此要求之判斷時點應取決於事前之觀察（*Betrachtung ex ante*），並非以嗣後之選舉結果加以論斷。因此，若於投票當時，選舉人對於超額席次之產生於權利上一律具有相同之影響可能性，該選舉制度之設計即屬合憲，並不因嗣後選舉結果所生之超額席次，反使該選舉制度轉為違憲。

然而，平等選舉原則具體落實於多數決制與比例代表制時，其規範效果仍略有不同。就多數決制而言，當選人所獲得之選票始具備相同之計算價值，並以之為依據分配席次；反之，落選人所獲得之選票，於國會席次分配時則不予考量。因此，於單一選區下，為求各選民於投票當時對於選舉結果之產生均具備同等之影響可能性，則於劃分選區時，應依德國各地居民之數額為劃定，各選區之大小務必須一致，使所有選民得以於幾近相同投票份量之前提下，參與代議士產生之過程；然就比例代表制而言，平等選舉原則之意涵則在於任何選民對於國會中政黨之政治組合均得以選票發揮相同

---

45 BVerfGE 95, 335 (349).

46 BVerfGE 95, 335 (350).

之影響力，因此比例代表制實具有「特殊之結果等值性」(spezifische Erfolgswertgleichheit)，依各政黨間得票數之比例關係，分配國會席次<sup>47</sup>。

就超額席次本身，聯邦憲法法院即認為於聯立制之下雖有產生超額席次之可能，然而超額席次係依選舉決定所致之結果，並非各別選票份量不同所致，純粹係所有選舉人共同行使選舉行為而生。選民於行使其投票權時，無論係分裂投票或集中投票，均對生成超額席次之產生有所影響。因此，超額席次之產生實屬選民進行分裂投票後所產生之集體行為產物，本質上仍係選民基於其自由決定所獲之結果，此狀況雖不可預料，然仍未違反平等選舉原則。此外，產生超額席次之因素係多數決制之必然特性時，即無須依循比例代表制所遵循之結果價值平等原則予以平衡，因選舉人對於超額席次結果之產生，實具有相同之影響力，故未悖於平等選舉原則之要求；反之，若該因素可避免時，立法者即應盡可能消弭<sup>48</sup>。

因此，超額席次即受聯邦憲法法院之肯認而具備合憲性，然而聯邦憲法法院進一步指出，立法者於設計多數決制時，必須同時遵守來自平等選舉原則之特殊要求，故為維持選區大小之一致性，不僅個別之選舉區其大小須相同，且須依據各邦之人口密度計算所得為劃分，以作為合乎平等選舉原則重要之前提要件<sup>49</sup>。

## 2. 邦政黨名單案 (Landeslisten)

聯邦議會選舉於1985年以前之比例代表制分配席次部分係採取頓特最高平均數 (d'Hondt'sche Höchstzahlverfahren) 作為分配公式，然於1985年3月8日之聯邦選舉法第7次修改案後，則改採黑爾

---

47 BVerfGE 95, 335 (353 f.).

48 BVerfGE 95, 335 (362 f.).

49 BVerfGE 95, 335 (363 f.).

／尼邁耶最大餘數法（Hare-Niemeyer-Verfahren），而於2008年3月17日再改為聖拉噶最高平均數法（Sainte-Laguë-Verfahren）。鑑於黑爾／尼邁耶最大餘數法之特性，使得席次分配上將產生「負面選票影響」（negatives Stimmgewicht）之效果，而2005年9月18日之第16次聯邦議會選舉遂引發爭議。Dresden第160號選區之國家民主黨候選人於投票日前11天去世，以致該選區之選舉必須延期至10月7日。暫就9月18日之選舉結果為計算後，基督教民主聯盟若於該選區能獲得41,225票以上之第二票，將可由邦政黨名單中獲得一席席次，然該黨已於Sachsen邦獲得3席超額席次，故無論如何均無法由該邦政黨名單中獲得任何席次；第二票得票數若能低於41,225票，除不影響依第二票所能分配之總席次數額外，基督教民主聯盟不僅能保住薩克森邦3席之超額席次，尚能將原應於Sachsen邦取得之邦政黨名單席次轉嫁於其他邦之邦政黨名單中，以致基督教民主聯盟所能獲得之總席次反而上升一席。因此，基督教民主聯盟即藉由媒體大力鼓吹其選民將第二票改投予自由民主黨。過往基督教民主聯盟於該選區均可獲得50,000票左右之第二票，但透過此操作，第二票僅取得38,208票，反獲得57,931票之第一票；至於自由民主黨則因此操作額外獲利，其當次第二票之得票率較以往上升近10%。藉由利用此種「負面選票影響」，不僅能使自己以較少之票數獲得更多之席次，更嘉惠友好政黨，使其能於邦政黨名單中取得更多席次<sup>50</sup>。

---

<sup>50</sup> 因席次分配方式係先將各政黨於全國所獲得之所有第二票加總後，先計算出於聯邦議會中之席次比例，後再以此數額依各政黨於各邦之第二票得票數計算於各邦應分得之席次。舉例言之，假定CDU依所獲得之第二票總數共可分得100席，而A邦可分得10席之席次，且CDU已於A邦獲得10席之區域席次時，自然無法從邦政黨名單中增補任何額外席次；若CDU於A邦所獲得之第二票總數能下降至雖不影響全國總席次分配，然能使A邦預定分配席次減少1席之程度時，則藉由超額席次之保障，CDU於A邦能保有其超額席次，且於其他邦之邦政黨名單亦因計算而增補1席席次，以致CDU最後於全國總席次反較原先之計算結果增加1席，故產生藉由降低第二票得票數，反而使席次上升之「負面選票影響」，vgl. BVerfGE 121, 266 (276 ff.).



針對此爭議所為之釋憲案，聯邦憲法法院首先如以往就平等選舉原則為一般性論述，而強調計算價值平等與結果機會平等普遍適用於所有選舉制度，然於比例代表制中，除前開原則外，尚需慮及結果價值平等之要求<sup>51</sup>。就聯邦議會所採取之聯立制選制言，於區域選區所投下之第一票，僅對該選區之席次分配產生效果，且不受第二票之補償性質影響，至於第二票即需具備相同之結果價值，使每張選票對於席次分配均能具備相同之影響力<sup>52</sup>。

其次，聯邦憲法法院即明確指出負面選票影響已侵害平等之聯邦議會選舉，基於結果價值平等原則之要求，應使每張選定政黨之選票其擁有之結果價值為均等，且該選票能發揮正面之影響力。結果價值平等原則未要求於事後觀察（*ex-post-Betrachtung*）每張選票其受保障之結果機會均需精準地對應，畢竟於比例代表制中可能額外獲得極少份量之選票，卻未達增加席次分配之底限，而無法分配席次，或僅取得少量之選票，反而已可額外增加1席；雖然此種情形致使無法精確反應選票之比例性，然無論如何此終究係制度特性使然<sup>53</sup>。問題在於，當出於支持該政黨之正面意圖所投之選票無法達成其目的，並使政黨因此蒙受不利益時，該負面效果實已與民主選舉之目的與意涵產生衝突，而違反結果價值平等原則<sup>54</sup>。

此外，負面選票影響亦違反結果機會平等原則，因選民於投票時，理論上應可預期其所投出之選票將對於其偏好之政黨產生助益，然而於負面選票影響下，不僅其所投之選票會被視為毫無作用之多餘選票，甚至可能對其偏好政黨產生喪失席次之負面效果；結果機會平等原則雖然容許於多數決制之情況下，投給落選者之選票將視為無價值之選票，然而並不意味容許選民之選票將產生其所選

---

51 BVerfGE 121, 266 (295 f.).

52 BVerfGE 121, 266 (296 f.).

53 BVerfGE 121, 266 (299 f.).

54 BVerfGE 121, 266 (300).

擇之政黨造成負面影響之危險<sup>55</sup>。

最後，聯邦憲法法院認為負面選票影響尚對直接選舉原則造成侵害，直接選舉原則之目的在於選民於投票時能正確意識到何者為其所支持之對象，且其所投下之選票有助於所支持之候選人獲得席次；直接選舉原則雖未要求實現選民所預期之結果，然需具備對選舉結果產生正面影響之可能性<sup>56</sup>。然而於負面選票影響下，選民則無法確定其所投下之選票是否確實能為其所支持之對象產生正面積極之效果，或是將因為其選票反而使所支持者喪失席次。此外，與5%之分配門檻相比，雖均可能使選民之選票無法發揮影響可能性，然已可預期此門檻之存在；反之，負面選票影響卻非投票時所可能預見，因無法預期政黨所能獲得之席次是否可能受負面選票影響之衝擊<sup>57</sup>。

綜上所述，聯邦憲法法院即宣告肇致負面選票影響之聯邦選舉法第7條第3項第2句結合第6條第4項與第5項違反憲法對於平等選舉原則之要求，而宣告其規定違憲，並命立法者限期改善，然仍維持第16屆聯邦議會選舉之正當性。

## (二) 德國聯邦憲法法院見解之批判

根據聯邦憲法法院歷來之見解，實將比例代表制與多數決制視為二種等價，卻截然不同之選制類型，故認為此二種類型之選制應分別受不同之原則拘束<sup>58</sup>，甚且就比例代表制提出應合乎服從理論之要求。雖然聯邦憲法法院於超額席次II案中揚棄服從理論之概念，並致力於探求具有一致性效力之平等選舉原則，而認為選舉法規除需保障每張選票具備相同之計算價值（gleicher Zählwert）外，

---

<sup>55</sup> BVerfGE 121, 266 (300 f.).

<sup>56</sup> BVerfGE 121, 266 (307).

<sup>57</sup> BVerfGE 121, 266 (308).

<sup>58</sup> Vgl. BVerfGE 1, 208 (244); 95, 335 (353); *Pauly* (Fn. 15), S. 234 ff.

亦能對選舉結果之產生具備相同效果之機會，以此導出平等選舉原則應普遍適用於各選舉制度之共通要求<sup>59</sup>。然其進而認為針對多數決制係藉劃分相同大小之選區以合乎平等選舉原則之要求，而比例代表制仍需確保每張選票對於議會席次內之分配均具有相同之影響力。即便聯邦憲法法院之見解已為如此修正，然仍無可不避免多數決制與比例代表制其各自所適用之平等選舉原則於概念內涵上仍有一定程度之歧異<sup>60</sup>。

針對聯邦憲法法院將平等選舉原則依選制之差異而分別採取不同原則要求一事，學者實多有批判。如Christofer Lenz即質疑，平等選舉原則作為一普遍適用於所有選舉制度之一般性原則，聯邦憲法法院並無法充分說明為何於面臨不同之選制類型時，即分裂為截然不同之規範要求<sup>61</sup>。而Martin Morlok亦採類似之立場，其首先認為聯邦憲法法院固然於超額席次II案中對以往之見解加以變更，然其本質上仍無可避免地因應選舉制度之不同而採取相異之規範要求；故其認為正確之方式應係由平等選舉原則中推導出一致性之標準，並據此作為憲法上評價具體選舉制度之基礎，而非視選舉制度之不同決定應採取何種標準<sup>62</sup>。

此外，就聯邦憲法法院仍將選舉制度二分為比例代表制與多數決制此二種類型，除計算價值平等與結果機會平等普遍適用於所有選舉制度外，僅比例代表制額外受結果價值平等原則拘束，而適用不同規範要求一事，Hans Meyer與Lenz均認為比例代表制與多數決制僅係光譜二側極端類型之代表，並非二種截然不同之類型且二者並無本質上之差異；二者間之變動實屬流動之概念，比例代表制於

---

59 *Backhaus* (Fn. 42), S. 738.

60 *Morlok* (Fn. 17), S. 601 f.; *Pauly* (Fn. 15), S. 241.

61 於Lenz提出此質疑時，聯邦憲法法院尚未作出超額席次II案之判決，然縱使於該判決後此種區分模式仍存在，*Lenz* (Fn. 41), S. 345.

62 *Morlok* (Fn. 17), S. 601 f.

增加門檻限制、選區切割與降低應選席次等要素後，將逐漸朝多數決制傾斜，其最終之型態即為多數決制<sup>63</sup>。既然比例代表制與多數決制彼此間將因各種要素之變動而轉變為另種選舉制度，則誤以為此二種選舉制度截然不同，且以此為由分別適用不同規範要求之聯邦憲法法院見解，實不無商榷之處。

就結果價值平等原則而言，Lenz亦多有批評。其認為，純粹之比例代表制固有其制度特性上之優點，然依現行基本法之規定並未硬性要求須採行比例代表制不可，反賦予立法者充分之決斷空間，基此立法者即便選擇施行多數決制，應仍屬合憲<sup>64</sup>。縱然立法者對選舉制度之選擇具一定之決斷空間，然受服從理論之影響，立法者若選擇採行比例代表制時，即需受結果價值平等原則之拘束，且按聯邦憲法法院之見解，毋寧係認為僅比例代表制方屬最適之選舉制度，而其他類型之選制僅係裝飾之附屬品<sup>65</sup>。探究聯邦憲法法院所提出之結果價值平等原則，實質上僅純粹之比例代表制方能合乎此項要求，一旦採取門檻限制、將全國劃分為數選區或降低選區內應選席次額度，均將偏離結果價值平等原則，而無法滿足其要求<sup>66</sup>。即便將代表原則（*Repräsentationsprinzip*）作為比例代表制所欲追求之目標為理解，而認為將議會形塑為整體社會政治意向之縮影，即合乎結果價值平等原則；然仍無法說明為何採取多數決制時，此種原則性之目標即無須繼續維持，相同之疑點亦存於施加門檻限制時所生之排除效果<sup>67</sup>。Lenz進而指出，聯邦憲法法院之論理實不無矛盾之處，於7.5%門檻案中<sup>68</sup>，聯邦憲法法院認為該7.5%之得票門

---

63 Vgl. *Hans Meyer*, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. III, 3. Aufl., 2003, § 45 Rn. 26; *Lenz* (Fn. 41), S. 342 ff.

64 *Lenz* (Fn. 41), S. 345.

65 *Lenz* (Fn. 41), S. 353.

66 *Lenz* (Fn. 41), S. 346 ff.

67 *Lenz* (Fn. 41), S. 348.

68 Vgl. BVerfGE 1, 208 (208 ff.).

檻限制違反結果價值平等原則之要求，需設定5%以下之門檻方屬合憲，然單一選區相對多數決制中，於有利大黨勝選之情況下，實隱含33%之門檻存在，則為何該門檻未受違憲之宣告<sup>69</sup>？此外，若比例代表制之選區規模逐漸縮小，其隱藏之當選門檻亦相應提高，而有很高之機率高於法定之5%門檻，導致該5%門檻形同虛設<sup>70</sup>。於採行單一選區相對多數決制時，將因候選人數之多寡而影響其隱藏門檻，若假定於單一選區下存有某隱藏門檻為x%，聯邦憲法法院無法有效說明為何介於5.1%至x%間之門檻限制即違反結果價值平等原則，而低於5.1%或高於x%者即屬合憲<sup>71</sup>。因此，就結果價值平等原則難以實現且其具體適用過程多有矛盾之處，Lenz即認為實應揚棄結果價值平等原則，改以結果機會平等原則（Erfolgsschancengleichheit）代之，意即平等選舉原則其共通概念即以確保各選舉人於投票當時就選舉結果之產生能具有相同之影響可能性為足，且此要求無論係於比例代表制、多數決制或其他中間類型均得以適用，落實於多數決制即在於選區均質劃分之要求<sup>72</sup>。

相對於此，Morlok雖亦對於聯邦憲法法院就選舉制度類型之歸類與結果價值平等原則之見解多有質疑，例如聯邦憲法法院無法解釋於混合制之情況下，結果價值平等原則將扮演何種角色<sup>73</sup>。然其實質上仍肯認結果價值平等原則作為平等選舉原則內涵之必要性，屬選舉制度須一併遵循之基本要求，即各種政治勢力均需盡可能擁

69 假定一單一選區內參選人數為4人，若欲勝選，候選人至少須取得25%以上之選票方有可能擊敗其餘3名競爭者，此時該25%之最少得票率即為單一選區之隱藏門檻，此一隱藏門檻將隨著該選區參選人數之增減而有所變動，Lenz (Fn. 41), S. 349.

70 若以全國為一選區，而應選名額500名時，各席次之隱藏當選門檻即為0.2%，若將應選名額降至各選區僅4名時，其隱藏當選門檻即竄升至25%，縱使另有5%法定門檻存在亦無任何意義；而聯邦憲法法院亦從未對選區規模極度縮小之情形，表示是否仍合乎結果價值平等原則之要求，Lenz (Fn. 41), S. 351 f.

71 Lenz (Fn. 41), S. 349 f.

72 Lenz (Fn. 41), S. 354 f.

73 Morlok (Fn. 17), S. 606.

有相應之代表，並促使議會能於兼顧多元利益之前提下順利運作，故要求絕對之計算價值平等與相對之結果價值平等均屬平等選舉原則之具體內涵<sup>74</sup>。就結果價值平等原則於具體適用上所生之困境，Morlok則認為若欲確保國會運作之目的，於選舉法上為差別待遇之規定而相應限縮結果價值平等原則之要求實屬可能，然需以比例原則作為衡量該差別待遇是否合理之準據。因此，結果價值平等原則之限縮與否，並非取決於採取何種選制類型，反係於權衡結果價值平等原則之侵害程度與為差別待遇所欲追求之合法化目的後，若認該合法化目的較具重要性，即可就結果價值平等原則為限縮<sup>75</sup>。

### 三、小結

首先，即如同聯邦憲法法院所揭示，立法者固然對於選舉制度之創設擁有廣泛之決定空間，而得於各種選舉制度類型中自由選擇。然而，此自由決定之空間，仍侷限於基本法所揭櫫之選舉原則框架內。是以，立法者於擘畫具體選舉制度時，無可避免地須以合乎各該選舉原則所設定之界限範圍為前提，而選舉原則與選舉制度間勢必將交互影響，甚至因採行不同之選舉制度而使選舉原則為不同之詮釋<sup>76</sup>。

其中，針對平等選舉原則之內涵，雖聯邦憲法法院提出計算價值平等與結果價值平等二項原則，其中計算價值平等原則普遍適用於所有選舉制度，而比例代表制須額外合乎結果價值平等原則，然確如學者所批評，聯邦憲法法院就此部分之論理頗有疑義與矛盾之

---

<sup>74</sup> Morlok (Fn. 17), S. 606 f.

<sup>75</sup> 例如促成個人化選舉之要求與確保議會能穩定運行等，Morlok (Fn. 17), S. 607；相對於此，Walter Pauly則認為結果價值平等原則之要求係根源於比例代表制之政黨選舉特性，即為確保比例代表制仍係以選擇政黨為選舉主軸，自無法要求過高之得票門檻或將選區內之應選名額極端縮減，否則又將回復個人化選舉之特性，Pauly (Fn. 15), S. 237.

<sup>76</sup> Erichsen (Fn. 22), S. 636.

處，且該種劃分方式實無助於建構平等選舉原則作為一選舉制度需普遍適用之具體規範，而此當中最具爭議者，即屬結果價值平等原則是否宜作為平等選舉原則之內涵。

固如Lenz所言，結果價值平等原則於聯邦憲法法院之詮釋下，適用於具體選舉制度時，實多有矛盾與窒礙難行之處，其甚至主張應以結果機會平等原則取代結果價值平等原則作為一普遍適用之基本要求。然而，於Lenz之論理過程中，多係由具體施行情狀反推論及結果價值平等原則適用之難處，而並未確實針對結果價值平等原則之概念內涵進行駁斥，故其實未就結果價值平等原則於概念上何以不宜作為平等選舉原則內涵一事為論述。如僅以結果價值平等原則於現實施行上多有阻礙，進而認為應將此原則加以揚棄，該論理過程尚略嫌跳躍。

相應如此，誠如Morlok之見解，基於國民主權原則之要求，實應盡可能確保各種政治意向均能於國會內獲得表達之機會，故結果價值平等原則仍具有其憲法上之價值<sup>77</sup>。而結果價值平等原則既屬平等選舉原則之一環，於具備合憲目的且通過比例原則之檢驗下，就結果價值平等原則即有為差別待遇而加以限縮之可能。因此，依Morlok之見解除可證成結果價值平等原則於憲法上之重要性外，尚能有效解決平等選舉原則在遭遇不同選舉制度竟一分为二之困境，而確立平等選舉原則之內涵<sup>78</sup>。

77 可參照聯邦憲法法院所援引之帝國國家法院判決見解：「此處之平等並非僅侷限於選票之計算價值。僅使每一選民擁有一張且僅投出一票仍為不足。毋寧認為，完全之選舉平等僅在所有選票均具有相同效力時方具備。憲法制憲者所設計之平等選舉，係於此意涵下為理解，即其係將民主國下所產生之平等選舉置於憲法已決斷採比例代表制之情況下，確保所有選民均能受相同對待。……特別在擁有國家權力之人藉由選舉行使其權力時，須使全體德國人之平等較選舉制度所允許之內容更能廣泛地實現。」StGH 12/28, RGZ 128 Anh. S. 8, zitiert in BVerfGE 1, 208 (245).

78 Morlok雖提出以比例原則作為限縮結果價值平等原則之審查基準，然未細部論及所能限制之程度與範圍，即是否能將結果價值平等原則限縮至零。就其論述

由以上論述可得知，平等選舉原則中之結果價值平等原則可謂乃國民主權原則具體化之呈現，其目的在於確保採取代議民主制時，為使社會上各種不同之意見能有效進入國會內發揮其影響力，故就選舉制度之抉擇，首應以能使最多數意見類型進入國會之選舉制度為優先考量。然此原則並非全然不可限縮或退讓，當面臨內國之特殊情境或另有需求時，於合於比例原則之前提下，仍可就結果價值平等原則為適當之限縮。因此，平等選舉原則所揭櫫者，除於計算價值平等原則上需使每位選舉人之選票於投票當時均有相同之影響力外，就結果價值平等原則，更需使此影響力延伸至席次分配上，而於席次分配時忠實地反應選民之政治意向。故若無相應充分之理據，實應優先採用最能合乎結果價值平等原則之選舉制度。因此，即可認為於肯認結果價值平等原則之前提下，平等選舉原則內實已「預設」比例代表制為較適宜之制度類型，然於其他因素介入下，則可能推翻此預設，採取其他之選舉制度。

### 參、由憲法平等選舉原則檢視選舉制度之類型

選舉制度演變至今，實已發展出五花八門之諸多型態，立法者原則上自可於眾多之選舉制度中選擇較為合宜者為適用。然而，如前所述，即便立法者擁有廣泛之決定空間，仍受憲法所揭櫫之眾多選舉原則之拘束，而無法逸脫此框架外，恣意擇定任一之選舉制度。

以本文所著重之平等選舉原則論，各該選舉制度自需合乎計算價值平等原則與結果價值平等原則之要求，方得作為合憲之選舉制度類型。如前所述，若內國政治局勢有其特殊性，於合乎比例原則

---

之脈絡，似可認為結果價值平等原則非無限制至零，而改採全面多數決制之可能。



之前提下，並非不得就結果價值平等原則為限縮。是以，於判定何種選舉制度方能滿足平等選舉制度之要求，以及若欲遂行額外之目的時，何種選舉制度方屬有效，為回答此等問題勢必須就各種選舉制度為一統括之概觀，以瞭解各該選舉制度之設計目的及其可能引發之政治影響。藉此前理解方能於後續擇定選舉制度時，為充分之評估，以判定各該選舉制度是否合於憲法選舉原則之要求，更重要在於是否屬於平等選舉原則之規範範疇之內。

各種選舉制度就其設計目的均有相異之預想，不同之選舉制度將引發不同之競選策略，進而影響選民之投票意向，甚至造成政黨體制與政治情勢之轉變，且各國為因應自身之特殊背景，亦發展出各自歧異之選舉制度。藉由選舉與其於法規範上之設計，將直接決定人民如何行使其形成權力（*Gestaltungsmacht*），以及如何透過制度性之組織將人民意志加以表達，故選舉法規對於人民主權之實現以及政治統治之合法性基礎具有特別之意涵<sup>79</sup>，且藉由合乎選舉原則之要求，將更為強化人民意志表達之完整性。因選舉係民主國家中人民表達與參與政治之通常方法，並且透過選出代議士以實現民主自我決定與自我統治之生活型態，故選舉制度於設計上不僅需能充分反映民意，且必須於某種程度上確保能形成有效之多數統治基礎<sup>80</sup>。然選舉制度本身係一種將選票轉換為席次之計算過程，各種選舉制度之設計均盡可能嘗試將選票與席次間之比例充分顯現，然而於轉化過程之中誤差實屬難免，因此並無一種選舉制度可完美呈現選票之價值<sup>81</sup>。

就選舉制度之觀察面向而言，依Arend Lijphart之見解，可區分為：一、選舉規則；二、選區規模；三、附加席位條款；四、選舉

---

79 *Morlok* (Fn. 17), S. 561.

80 蕭文生（註23），頁95。

81 蕭文生（註23），頁85。

門檻；五、選票結構等五個面向<sup>82</sup>，當中尤以選舉規則與選區規模最為重要，另於部分之選舉制度中選舉門檻亦有其影響力<sup>83</sup>。以下將先以選舉規模為主，其他要素為輔，論述目前較具重要性之選舉制度，其後並就各式選舉制度於理論上將產生何種政治影響為介紹，最後就擇定選舉制度時，憲法平等選舉原則將生成何種規範上拘束而探討。

### 一、選舉制度類型之區分<sup>84</sup>

#### (一) 多數決制 (plurality and majority systems; Mehrheitswahl)

多數決制本質上為一種個人選舉制度 (Personenwahl)，其係由選民針對個別之候選人為選擇之選舉制度，而於選舉中得票數最高之候選人即可當選<sup>85</sup>。多數決制不僅歷史淵源久遠，且於施行上亦相當簡單。此制度之特性即在反應多數決之思維，候選人僅須獲得該選區多數選民之支持即可勝選，無須摻雜其他額外因素，而投給其他候選人之選票將形同廢票<sup>86</sup>，此係因於選戰中得票數屈居劣勢之候選人，其所獲得之選票並無法對國會席次之形成產生任何影響<sup>87</sup>。

若限定一選區應選人數為1名，採取相對多數決之方式，經由複數候選人彼此競爭，以得票數最高者（但得票未必過半）當選，

---

82 Arend Lijphart著，陳坤森譯，當代民主類型與政治——二十一個國家多數模型與共識模型政府，頁161（1993年）。我國多數學者亦採此區分標準，如吳文程，政黨與選舉概論，頁237-239（1996年）；謝復生，政黨比例代表制，頁7（1992年）。

83 於此Lijphart似修正其於1984年之見解，改以選舉規則、選區規模、議會規模與選舉門檻等四要素為重，Arend Lijphart著，張慧芝譯，選舉制度與政黨體系，頁13以下（2003年）。

84 以下主要參照王業立（註3），頁10以下。

85 Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 107.

86 Arend Lijphart著，陳坤森譯（註82），頁161。

87 Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 107; Hans Hugo Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. IV, Stand: Lfg. 49 März 2007, Art. 38 Rn. 153.

即為「單一選區相對多數決制」，亦稱為「領先者當選制」(“first-past-the-post” system)。因應選名額僅有1名，故具有勝者全拿(winner-take-all)之特性，同時亦可認為僅有將選票投予勝選者之民意較有可能於國會中展現，其餘支持落選候選人之民意則無法進入國會<sup>88</sup>。經第7次修憲後，現行區域立法委員選制即為此一制度。

## (二) 比例代表制 (proportional representation systems; Verhältniswahl)

比例代表制本質上為一種政黨選舉制度 (Parteienwahl)，其係由選民針對參選政黨所各自提出之提名名單為決定，而後再就各政黨之得票數依該名單之提名順序，分配相應之席次予各政黨<sup>89</sup>。選民所投下之所有選票不僅均會計入有效票中，且原則上對於議會席次之分配亦具有相同之影響力<sup>90</sup>。此制度之設計目的在於強調「比例性」(proportionality)，即希望各政黨於議會中所擁有之席次比例，盡可能合乎各政黨於選舉中所獲得之選票比例<sup>91</sup>，而使議會於席次分配上，能如同「鏡像」般反映選民政治偏好之分布<sup>92</sup>。比例代表制須於複數選區下進行，除可將全國整併為一複數選區外，亦可劃分為數個複數選區；選區內應選名額越多、選區規模越大，則於分配席次時所呈現之合比例性亦越明顯<sup>93</sup>。此制度能使選票與席次間維持相當程度之比例性，並進而保障少數政黨之意見。因此相對於多數決制，比例代表制較有利於小黨於國會中生存<sup>94</sup>。比例代

88 王業立 (註3)，頁10-11。

89 Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 107.

90 Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 154.

91 Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 107.

92 BVerfGE 95, 335 (352); Badura (Fn. 18), S. 443.

93 謝復生 (註82)，頁8；Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 154；如Hans Meyer即認為，僅於全國劃分為一選區且未設定門檻之純粹比例代表制方最能充分反應選票結構與席次分配間之關聯性，一旦劃分為數選區、增設得票門檻與降低選區內應選名額等要素，均將使比例代表制欲追求之合比例性逐漸減弱，Meyer (Fn. 63), § 45 Rn. 26.

94 Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 108.

表制於席次分配上係依據其計票公式，將政黨有效得票之總數套入相應之數學公式中，以求得政黨所能獲得之席次，另比例代表制將因不同之計票公式、補充席次、選舉門檻與選票結構等變因，而產生相異之制度類型<sup>95</sup>。目前我國於不分區立法委員選舉亦採比例代表制。

### (三) 混合制 (mixed or hybrid systems)

除前述二種制度外，目前許多民主國家為兼容多數決制與比例代表制之特性，而將此二種制度混合搭配，形成混合制。使用混合式選舉制度較具代表性之國家係德國之單一選區兩票式聯立制與日本之單一選區兩票式並立制，且於1980年代大量新興民主國家出現，使諸多國家均紛紛採取混合制之形式，而我國亦於1991年第1次修憲後，將立委選舉修改為混合制，至2005年第7次修憲則更動為單一選區兩票式並立制。以下將就目前主流之兩種制度為介紹<sup>96</sup>：

#### 1. 聯立制<sup>97</sup>

依聯邦選舉法 (Bundeswahlgesetz；以下簡稱：BWahlG) 第1條第2項之規定，即將多數決制與比例代表制相結合<sup>98</sup>，成為「個人化比例代表制」(personalisierte Verhältniswahl)，並合乎基本法之規範要求；此外並將總席次598席之半數(299席)由單一選區相對多數決制中選出，其餘之席次則由各邦之政黨名單中選出 (§ 27 I 1 BWahlG)。所有選民共擁有2張選票，第一票係選擇其所屬區域選區之候選人；第二票則選擇其所屬邦之政黨名單 (§ 4 BWahlG)。於區域選區中，應選名額為1名，由得票數最多之候選人獲得勝選

---

95 相關之制度介紹可參看王業立(註3)，頁19以下。

96 參照林繼文，單一選區兩票制與選舉制度改革，全國律師，7卷8期，頁95-96(2003年)。

97 以下論述將以德國制度之設計為主，vgl. Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 109 ff.

98 原文為„mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“。

(§ 5 BWahlG)；且各區域選區之大小於劃分時應盡可能求其一致 (§ 3 BWahlG)。剩餘之席次則由各邦之政黨名單依序遞補之，其係先以各政黨於第二票之得票率得出各政黨於國會內應分配之總席次數<sup>99</sup>，將各政黨於區域選區所獲得之席次減去其應得之總席次數，剩餘之席次方由政黨名單遞補 (§ 6 IV BWahlG)。若某政黨於區域選區所獲得之席次數超過其應分配之總席次數時，固不會再由政黨名單內遞補名額，然其所獲得之額外席次亦予以保留 (§ 6 V 1 BWahlG)，導致國會總席次數因此增加，而產生所謂「超額席次」(Überhangmandate)<sup>100</sup>之結果。

此制度之目的係欲修正單一選區之缺陷，亦有稱之為「補正式制度」(corrective system)，因其制度之特殊性，甚有學者認為此制度並非單純將二種選制相結合，其於實際運行上更具有比例代表制之特性，而可視為比例代表制之一種<sup>101</sup>。

## 2. 並立制

此為最直接之議席分配法，選民於單一選區與比例代表選區所投之兩票將分別計算，各自產生兩類之代表，而互不影響。於單一選區席次部分，獲得最高票者即可當選；而比例代表選區之席次則按政黨各自之得票數套用相應公式為等比例之分配。

<sup>99</sup> 然於第二票得票率未超過5%之政黨無法參與分配席次 (§ 6 VI BWahlG)。

<sup>100</sup> 係指某一政黨就其政黨得票所應獲得之總席次數，將其分配入各邦中，而得出各邦應取得之席次。此時，若該政黨於某邦單一選區所獲得之席次數多於其於該邦之應獲席次時，超出應獲席次之部分即為「超額席次」。例如A邦應選名額100名，50名為比例代表選區，50名為單一選區。甲黨於第二票中獲得35%之得票率，則其於A邦應得之總席次即為35席，然甲黨卻於單一選區中囊括50席之名額，此時甲黨即超過其應獲席次計15席，此15席即是超額席次。李建良（註44），頁130。

<sup>101</sup> Vgl. Hans Meyer, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 3. Aufl., 2003, § 46 Rn. 75；吳東野，「單一選區兩票制」選舉方法之探討——德國、日本、俄羅斯選舉之實例比較，選舉研究，3卷1期，頁72（1996年）。

就日本之制度而言，目前係將全國劃分為300個單一選區，每選區以相對多數決制選出1名代表；另有11個比例代表選區，各選區應選名額各自不同，總額計180名，依政黨得票比例分配席次，故現今日本眾議院總計480名議員，其中單一選區席次占總數62.5%，而比例代表選區席次則占37.5%<sup>102</sup>。除採行並立制之外，日本於若干細項與我國相比有其特殊之規定<sup>103</sup>：

- (1) 為保障政黨活躍人士，避免因平常多忙於全國性或國際事務，以致無法充分經營地方選區而落選，故日本公職選舉法規定，政黨提名之候選人除可於單一選區參選外，亦可同時列於比例代表選區之候選人名單上，而形成雙重提名之情況，亦稱為重複候選人制度，致使於單一選區落選之候選人，仍有於比例代表選區「敗部復活」之可能。
- (2) 為避免因比例代表制而產生小黨林立之現象，故要求各政黨、政治團體於提出比例代表選區之名單時須合乎公職選舉法第86條之2之門檻限制<sup>104</sup>；然而取得提出名單之資格後，並未設有政黨當選得票門檻之限制。
- (3) 係將全國劃分為11個比例代表選區，而非以全國為單一之複數選區。

我國於2005年修憲後即與日本之並立制具有高度之相似性，然仍有部分不同之處：

- (1) 我國並無日本之雙重提名機制，單一選區之候選人與比例代

---

<sup>102</sup> 立法院法制局，德、日、韓、紐國會單一選區兩票制簡介（下），立法院院聞，34卷5期，頁112（2006年）。

<sup>103</sup> 立法院法制局（註102），頁112-113。

<sup>104</sup> 1. 具國會議員（含參議院與眾議院）5名以上；2. 最近一次全國性選舉（含參議院與眾議院）得票率於2%以上；3. 於比例代表選區中可提出占該選區應選名額20%以上之候選人。若合乎前述三項條件任一項之政黨或政治團體即可提出政黨名單，立法院法制局（註102），頁114。

表選區之提名人不可重複<sup>105</sup>。

(2) 日本比例代表選區並無當選門檻之要求，然我國則規定5%之法定門檻<sup>106</sup>。

(3) 日本係將全國劃分為11個比例代表選區，然我國則係將全國劃為單一之複數選區<sup>107</sup>。

如此之歧異將導致我國之並立制與日本之並立制於施行上將產生若干不同之影響，特別係就小黨能否於國會中獲得席次而言。

## 二、選舉制度之政治影響

### (一) 單一選區相對多數決制

就單一選區相對多數決制所產生之政治影響，最具代表性之見解即為Maurice Duverger於1951年所提出之杜佛傑法則（Duverger's law）。其認為：1. 相對多數決傾向產生兩黨制；2. 比例代表制易造成相互獨立之政黨形成；3. 兩輪決選制易形成多黨聯盟<sup>108</sup>。而就單一選區相對多數決所產生之效果，其認為：假定於無嚴重社會分歧之情形下，採行單一選區相對多數決，必然將形成兩黨對決之情勢。因單一選區中僅有一名候選人可獲當選，就候選人之立場而言，為尋求勝選，勢必將與其他立場相近之政黨互相合作，以促成得票數之最大化，進而促使原先分散之政黨逐漸結合以形成足以相

105 公職人員選舉罷免法第25條第2項：「同種公職人員選舉具有二個以上之候選人資格者，以登記一個為限。為二個以上候選人登記時，其登記均無效。」

106 公職人員選舉罷免法第67條第2項第5款：「各該政黨之得票比率未達百分之五以上者，不予分配當選名額；其得票數不列入第一款計算。」

107 憲法增修條文第4條第2項：「……第三款依政黨名單投票選舉之，由獲得百分之五以上政黨選舉票之政黨依得票比率選出之……」；公職人員選舉罷免法第35條第1項第2款：「全國不分區及僑居國外國民選出者，以全國為選舉區。」

108 王業立（註3），頁42；針對杜佛傑所提出之3項法則，經William Riker歸納研究後，認為固可贊同相對多數決制與兩黨制間之形成關係，然對於比例代表制、兩輪決選制與多黨制間之關聯，Riker則持保留之態度，而認為應將後2項法則改以「杜佛傑假設」（Duverger's Hypothesis）稱之，王鼎銘、郭銘峰、黃紀，選制轉變過程下杜佛傑心理效應之檢視：從日本眾議院選制變革的經驗來觀察，問題與研究，47卷3期，頁8（2008年）。

抗衡之二股勢力；就選民之立場言，若其偏好排名第三或第三以後之政黨候選人，將因票數不足，導致勝選之可能性微乎其微，此時為避免其選票遭到浪費，選民於抉擇上勢必會轉投給兩大政黨中較不厭惡者，以試圖發揮其最大之政治影響力<sup>109</sup>。

因學說上多認為兩黨制係有助政體穩定之政黨型態，故若採行單一選區相對多數決制將有利於兩黨制之形成，其理由多係認為<sup>110</sup>：

1. 於單一選區相對多數決下，候選人為求勝選，其政見勢必不宜過於激進或保守。因若選民之政治意向於光譜分佈上係呈現鐘型（單峰）曲線時，意見偏向光譜兩側極端之選民人數，勢必較曲線正中央之「中間選民」人數為少。此時，政黨為使其得票能最大化，必然須避免極端表現，以獲得政治立場較不強烈之中間選民支持。如此將使兩大黨於選戰策略上不會標榜過於強烈之意識型態色彩或過於激進之言論，而改以多數選民所關心之公共政策、福利政策為選戰主軸；甚至因兩大黨之主張均向中間靠攏，使得雙方政見同質或重疊之程度亦大幅增加，導致政黨區別上之「模糊化」<sup>111</sup>，此種具中間色彩之政策型態被認為有助於政體長期之效率與穩定。
2. 對內閣制國家而言，其內閣因由單一政黨組成而較具凝聚力，且因內閣將獲得國會內多數議員之支持，進而使得於行政之推動上較為順暢與穩定。甚至於實證研究亦指出，政黨數目之多寡與內閣壽命長短具一定之關聯性，若國會內政黨數目越多，內閣任期相形較短。
3. 於兩黨制之下，選民僅需對二個具可替代性之公共政策間為選擇，相較多黨所形成之聯合內閣，其施政計畫多係政黨間妥協

---

109 謝復生（註82），頁17-18。

110 整理自Arend Lijphart著，陳坤森譯（註82），頁114-116。

111 王業立（註3），頁45-46。



之產物，未必全然合乎競選時之政見，且此種妥協乃由政黨領袖所為，非直接經選民認可。因此認為兩黨制將較多黨制為民主。

4. 於多黨制之下，因決策係由多黨組成之聯合內閣所為，故難以有效認定應由何政黨承擔政治責任；然於兩黨制之下，取得執政權之政黨勢必須承擔全部之決策責任，而有助於釐清責任歸屬及使選民明瞭政府之運作型態。

固然單一選區相對多數決制理論上具有促成兩黨制與緩和政治情勢之優點，然其最為詬病之處即為比例性偏差（disproportionality）之問題。囿於單一選區相對多數決之「勝者全拿」特性，以致生成過度代表（over-representation）或代表性不足（under-representation）之現象<sup>112</sup>。因於制度設計下，落選者獲得之選票所欲彰顯之民意無法展現，本質上形同廢票，則此部分選民之理念便無法透過代議士傳達予政府，進而導致得票比率與獲得席次間產生嚴重之失衡<sup>113</sup>。以1983年英國國會議員選舉為例，第二大黨工黨共獲得27.6%之選票，取得32.2%之席次，然第三大黨自由黨雖獲得25.4%之選票，卻僅取得3.5%之席次。兩黨得票率雖僅相差2.2%，卻於席次比率上相差至28.7%<sup>114</sup>。

故多數決制便產生民主理論之困境，即落選者所獲得之選票將毫無任何影響力，除非係地方色彩濃厚或以宗教為重心之政黨，否則一般小黨通常難以進入國會，對此部分民意之犧牲，多為確保國會內能具備明確之多數勢力<sup>115</sup>。

此外，杜佛傑法則係以個別選區為假設前提，擴大至全國，若

---

112 王業立（註3），頁47。

113 吳志光，參政權：第二講——參政權各論——選舉權與罷免權，月旦法學教室，84期，頁41（2009年）。

114 王業立（註3），頁47。

115 Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 156.

各選區歧異性不大時，自然於各選區之選舉結果將傾向兩黨，進而產生全國範圍之兩黨。然而，若各選區間之種族、語言、宗教、文化、地域與意識型態分歧甚大時，於某一地區所形成之兩黨，未必亦為另一地區之兩黨，衍生至全國範疇，仍會形成多黨制。因此，兩黨制產生之關鍵，需視該社會分歧程度高低而定，若分歧程度較高，縱使採行單一選區相對多數決制，仍可能發生多黨制<sup>116</sup>。

以傳統兩黨制典型國家英國為例，受到經濟與社會分裂程度增加之影響，英國於2005年大選中，第一大黨工黨之得票率僅37%，第二大黨保守黨得票率僅33%，而原先無足輕重之自由民主黨得票率反上升至22%，並獲得62名席次，地方性政黨亦獲得8%之選票與30名席次，導致近14%之席次非由兩大黨所取得<sup>117</sup>，使得杜佛傑法則於實證上面臨一定之挑戰。

另一知名之例證則為俄羅斯國家杜馬（State Duma；國會下議院）之選舉。俄羅斯於蘇聯解體後，於1993年舉行首屆國家杜馬之選舉，其所採行之選舉制度即為單一選區兩票式並立制，於總計450席席次中，225席由單一選區相對多數決制選出，其餘225席則以全國為範圍之選區中，以政黨名單比例代表制產生，同時於比例代表制中另設有5%以上之得票率門檻限制。但在俄羅斯社會分歧嚴重之環境背景下，其所施行之單一選區相對多數決制不僅未促成兩黨制，反導致大量以地方為支持基礎之政黨及無黨籍候選人進入國會，造成國會內小黨林立<sup>118</sup>。以歷年來單一選區之選舉結果觀之，1993年共計12個政黨獲得席次，另有141名無黨籍候選人當選；1995年則高達22個政黨獲得席次，並有77名無黨籍候選人當

---

<sup>116</sup> 謝復生（註82），頁18。

<sup>117</sup> 李國維，英國的選舉制度，政黨政治與2005年的國會大選，立法院院聞，33卷9期，頁13（2005年）。

<sup>118</sup> 蘇子喬、王業立，為何廢棄混合式選舉制度？——義大利、俄羅斯與泰國選制改革之研究，東吳政治學報，28卷3期，頁27（2010年）。

選；1999年為14個政黨獲得席次，而有112名無黨籍候選人當選；至2003年則為12個政黨獲得席次；並有68名無黨籍候選人當選；然而比例代表選區之部分，受5%得票率門檻之影響，歷年僅有8個、4個、6個、4個政黨能獲得席次分配<sup>119</sup>。因此，造成俄羅斯國家杜馬中小黨林立之現象並非由比例代表制所生，反係因地方菁英於各單一選區中具有其優勢所產生之結果<sup>120</sup>。

因此，若如贊成兩黨制者所言，兩黨制將有利於政治局勢之穩定，進而採取單一選區相對多數決制以促使兩黨制之實現，然而以選制改變政黨生態更關鍵之前提，毋寧在於該國內部之政治局勢是否即已穩定，且分歧較小，否則縱使採行單一選區相對多數決制，亦無法有效形成兩黨政治型態。

## （二）比例代表制

如前所述，比例代表制所欲追求之目標即為「比例代表性」。比例代表性之充分呈現，易使各種不同之政見、意識形態，甚至社會階層與族群團體於國會內擁有代議士；而政黨基於吸引各族群選票之現實考量，亦將於其政黨名單中兼顧各類團體之代表性，以期藉多元之政黨名單吸引更多選民<sup>121</sup>。其次，於競選活動中，個別候選人之聲望與魅力，其效益較多數決制大幅削弱，而政黨所代表之階級利益、意識形態與政綱政見方為選民投票時之主要考量<sup>122</sup>。此外，與多數決制相比，比例代表制實為立場較中立之選舉制度，因於多數決制下，選民為避免其選票成為廢票以致無法傳達政治意念，勢必於投票策略上可能退而求其次選擇次佳之候選人，導致選

---

119 參見蘇子喬、王業立（註118），頁29-33。

120 蘇子喬、王業立（註118），頁30。

121 王業立（註3），頁49。

122 因此即有認為多數決制係「人物的投票制」；比例代表制係「思想的投票制」，王業立（註3），頁49；甚有認為於政黨名單中之候選人僅係代替政黨之個別單元，*Pauly* (Fn. 15), S. 237.

民之投票意向因選制設計而偏移；然比例代表制，因各張選票對於最終席次之產生均具有相同之影響力，選民較無須擔憂其選票有成為廢票之可能，而可忠實呈現選民之政治意向，故處較中立之立場<sup>123</sup>。

由於比例代表制相當強調「比例代表性」，各政黨僅須跨越選票門檻，即可依得票比例分配席次，於國會中掌有相當之議席，而有利小黨生存；小黨因可各自勝選，相互聯合之誘因即大幅降低，且選民亦欠缺將選票集中於特定大黨之動機，故比例代表制易形成多黨制之局面<sup>124</sup>。

固然一方面比例代表制易使多元意見於國會殿堂內展現，然另一方面小黨林立（*Parteienzersplitterung*）所生之問題，亦備受質疑<sup>125</sup>。就以往威瑪共和、法國第四共和與義大利實施比例代表制之經驗，一旦國會內政黨數目過多，各自之意識形態分歧過大，將導致議案難以推動、議事效率延宕，進而呈現國內政治不穩、倒閣頻仍，抑或難以組閣之局面<sup>126</sup>。以德國威瑪共和時期為例，於1932年大選計有42個政黨推出後選人，實質進入國會之政黨更多達15個，造成內閣不穩，政府施政無法有效推動，甚至成為有利於納粹獨裁政權興起之遠因<sup>127</sup>。因此，採行內閣制之國家如施行比例代表制，其首要之問題即在如何化解因國會內政黨或黨團數目繁多，以致無

---

123 Lenz (Fn. 41), S. 340 f.; 然而此種特性需建立於採行純粹之比例代表制之上，若添加其他要素時，此中立性質則未必能保有，Lenz (Fn. 41), S. 346 f.; ebenso Meyer (Fn. 63), § 45 Rn. 26.

124 王業立（註3），頁49。

125 Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 22.

126 王業立（註3），頁51-53。

127 於1919年至1932年11月實施比例代表制之期間，德國國會中平均存在12.5個政黨，謝復生（註82），頁110；Lijphart則認為，雖可認同比例代表制與威瑪共和崩毀之關聯，然另與其他亦採比例代表制，而形成多黨制之穩定民主國家相比，應可認威瑪共和之情形係屬特例，Arend Lijphart著，陳坤森譯（註82），頁169。

法組成多數內閣之困境<sup>128</sup>。若為確保國會內之政黨能有效組成內閣，使政局運作能穩定順暢，進而採取部分偏離平等選舉原則要求之措施，仍屬合憲<sup>129</sup>。

### （三）混合制

混合制之主要目的即在緩和與兼容多數決制與比例代表制之優點與困境，試圖藉由多數決制形成有效統治之政黨數目，而以比例代表制化解多數決制比例性嚴重不足之問題，以尋求兩種制度間之平衡；於實證研究上也顯示，採行混合制之國家，其國會內有效政黨數目確實介於多數決制與比例代表制之國家間<sup>130</sup>。

就細部制度之差異而言，聯立制由於係以第二票（政黨得票率）為基準決定各政黨應得之總席次數，先扣除各政黨於單一選區內已勝選之席次，方分配比例代表席次，因此聯立制之精神與內涵相當接近比例代表制，且比例代表性亦較高<sup>131</sup>。

至於並立制，因比例代表制之得票率與區域選區勝選與否無關，兩者互不干涉，使得區域選區中所發生之重大比例性偏差，無法於比例代表席次中獲得適當之補償與平衡，而與混合制之原意有一定落差。以2003年日本眾議院選舉為例，民主黨雖獲得最多之政黨得票，然而自民黨仍於眾議院擁有最多席次；且自民黨於區域選區僅獲得43.9%之選票，卻取得57.0%之席次，其比例性不足之問題仍未於比例代表選區中獲得調和<sup>132</sup>。

<sup>128</sup> Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 156.

<sup>129</sup> Klein (Fn. 87), Art. 38 Rn. 22；甚且為求形成有效之多數統治基礎，亦得改以多數決制以促使形成多數統治，Meyer (Fn. 63), § 45 Rn. 28.

<sup>130</sup> 多數決制：2.42；比例代表制：4.45；混合制：3.54，王業立（註3），頁60。

<sup>131</sup> 王業立（註3），頁61。

<sup>132</sup> 鑑於政黨總得票數與獲得席次間之落差，即產生究竟何者為國會內多數黨之爭議，王業立（註3），頁62；曹瑞泰，日本選制發展與小選區比例代表並立制施行之研究，立法院院聞，33卷10期，頁33（2005年）。然因日本制度之特殊設計，將全國劃分為11個比例代表選區以及重複提名制，使小黨縱無法於

### 三、結果價值平等原則與選舉制度之關聯

就上述整理即可得知，若先將選舉制度粗分為相對多數決制與比例代表制時，前者所欲追求之目的在於國內政局之穩定，特別係於內閣制國家，即以此避免因國會內小黨林立，導致內閣組成不易或倒閣頻仍，使得行政權無法有效運作而危及政府體制之現象；相對於此，比例代表制反欲使社會上眾多之民意類型，盡可能於國會內呈現，使各種政治意見均有於國會殿堂內發揮其政治影響力之可能。各選舉制度於理論上雖能達成其所設定之目的，然就相應所生之負面影響方面，多數決制為求其穩定之政治環境，勢必將犧牲少數民意，以換取最大多數之共識，而被犧牲者難於國會內為有效之影響；反之，比例代表制雖能忠實呈現國內各式政治意向之分布，但亦易因此使過多意見或政黨進入國會，以致國會議事難取得共識而延宕，甚至在內閣制之國家，更可能危及行政權之運作。

鑑於相對多數決制與比例代表制各有未竟完善之處，故混合制之設計不啻係一折衷方案之作法，嘗試截二制度之長，以補其短，於兼顧多元意見之餘，尚能有效降低政黨數目。於細部制度設計上，聯立制較具比例代表制之特性，除能有效降低政黨數目外，另可確保國會內有一定之多元民意。然而，並立制實僅將各自分立之選舉制度於同一時間舉行，相對多數決制與比例代表制並不會互相影響，而難以達成混合制原初欲追求之目的。

回歸憲法平等選舉原則所設定之框架，為合乎結果價值平等原則之要求，比例代表制可謂最能彰顯結果價值平等原則內涵之選舉制度。然結果價值平等原則並非毫無退讓之可能，若為徹底落實結

---

單一選區內獲得勝選，仍可藉由選民之補償心理與若干策略之運用，於比例代表選區中取得一定席次，以保有新興小黨進入國會之可能性，參見林繼文，以輸為贏：小黨在日本單一選區兩票制下的參選策略，選舉研究，15卷2期，頁37以下（2008年）。

果價值平等原則之規範內涵，以致政府無法順利運行時，自可於合乎比例原則之檢驗下，就結果價值平等原則為限縮。因此，縱肯認由平等選舉原則中所推導出之結果價值平等原則，亦非於制度選擇上僅留有比例代表制此一選項，若係基於內國特殊之政府體制或政治環境等因素使然，仍可採取相對多數決或混合制等相異之選舉制度。

由此可知，基於結果價值平等原則之要求，於無充分理由存在時，即應以比例代表制或類似之制度作為優先之選項。如欲就結果價值平等原則為限縮、施行其他選舉制度，於擇定制度時，勢必須就國內之政治情勢與政黨生態為一定之理解，以確保該制度能有效解決內國政局所面臨之問題，而以此節制多元意見進入國會之可能性。故若具備合理之目的時，自得適度限制結果價值平等原則，而採行相對多數決制或混合制。

## 肆、我國立法委員選舉制度之憲法省思、檢討

### 一、立法委員選制之改革目的

我國之所以於第7次修憲中將SNTV-MMD改為單一選區兩票式並立制，無非係鑑於當時因施行SNTV-MMD所引發之諸多亂象，試圖以單一選區兩票式並立制修正之，以期政治運作之穩定與順暢。就當時立法史料與學者之意見，改革之目的可略分為以下幾點：

1. 減少賄選：因於SNTV-MMD中僅須獲得該選區少數選票即可當選（5%至6%），使得須賄選之對象較少，且因候選人眾多，使得查賄成本上升，種種因素加總導致選風敗壞<sup>133</sup>。

---

<sup>133</sup> 林繼文（註96），頁97。

2. 提昇問政品質：候選人為獲得選民支持，平日鮮少出席院會、委員會，反將心力著重於選區耕耘，除透過立法委員身分圖利外，並為建立自身人脈，多於選區內勤跑紅白場，無暇為法案審查，以致整體立法品質低落<sup>134</sup>。然於單一選區相對多數決制中，因多為兩黨對決，則兩黨勢必須推派最適合競爭之人選，故可期許所推派之候選人相對優秀許多<sup>135</sup>。
3. 降低極端政黨數量：SNTV-MMD因勝選所需選票較少，易使極端政黨脫穎而出，造成國會內政黨運作混亂；且因極端政黨數量較多，無法形成良好之政黨政治，故藉單一選區相對多數決制，期能降低極端政黨數量<sup>136</sup>。
4. 減緩派系介入選舉，提昇黨紀：候選人於SNTV-MMD中，多僅須憑藉自身實力即可取得少數選票當選，縱具黨籍身分，勝選與否亦與政黨關聯甚小，故進入立法院後難服從黨團之要求，以致派系勢力削弱政黨功能。然於單一選區相對多數決制中，競爭激烈使候選人難以單憑自身實力勝選，勢必須與政黨合作，如此即可提昇政黨於選舉之影響力，並抑止派系力量<sup>137</sup>。
5. 促成兩黨制之形成：依杜佛傑法則，單一選區相對多數決將促成兩黨制之形成，有助於政局穩定，使議事朝向溫和理性之方向發展，進而提升我國民主政治運作之效能<sup>138</sup>。

綜合以上數點，即將區域立委之選舉制度由SNTV-MMD改為單一選區相對多數決制；並為適當維護小黨之生存空間，而仍維持複數選區之比例代表制<sup>139</sup>。

---

134 陳淑芳，國會改革五法實施之成效與檢討，月旦法學雜誌，85期，頁40（2002年）；立法院公報，93卷37期，頁200，彭懷恩教授發言（2004年）。

135 立法院公報（註134），頁206，游盈隆副校長發言。

136 立法院公報（註134），頁204，謝政諭副教授發言、頁214，劉建宏助理教授發言。

137 陳淑芳（註134），頁40；陳春生，單一選區兩票制實施後立法院之運行與改革，台灣本土法學雜誌，104期，頁129（2008年）。

138 立法院公報（註134），頁206，游盈隆副校長發言。

139 林超駿，第八章：以美國法經驗初論未來我國單一選區制度下選區之劃分，



## 二、我國現行立法委員選舉制度

依第7次修憲後之憲法增修條文第4條規定，自第7屆立法委員起，立法委員區分為區域、不分區、原住民等三種類型立法委員，分別以不同選舉制度選出其代表，共計選出113名立法委員。

於區域立法委員部分，共計73名立法委員，而將全國劃為73個區域選區，依各直轄市、縣市人口比例進行選區之分配，然各縣市無論人口多寡，至少須選出1席；其應選名額為1名，並以相對多數決之方式選出，而屬單一選區相對多數決制<sup>140</sup>。因此，是否當選係由得票數最多之候選人獲得勝選，票數相同時，則以抽籤決定<sup>141</sup>。

就區域選區之劃分，依公職人員選舉罷免法第35條第1項規定，應選名額為1席之直轄市、縣（市），則以該縣（市）之行政區域為選舉區；應選名額係2席以上之直轄市、縣（市），則按應選名額於其行政區域內劃分同類之選舉區；於選區人口數計算上，依第2項之規定，應扣除原住民之人口數。至於選區之劃分依據，除憲法第4條第1項所明定之人口比例外，依公職人員選舉罷免法第37條第2項規定，尚須參酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源與應選名額等因素為劃分，並依第35條第3項規定，將來之選區分布以第7屆立法委員選舉所劃分之選區與分配名額為準，與10年重新檢討一次，遇有變更之必要時，方依第37條第3項至第5項辦理變更案。具體之劃分方式，則依循中央選舉委員會所訂定之「第七屆立法委員直轄市縣市選舉區劃分原則」，當中第3條即規定：「各直轄市、縣（市）其應選名額1人者，以各該縣（市）行政區域為選舉區外；其應選名額2人以上者，應考量地理環境、人口分布、交通狀況並依下列規定劃分其選舉區：（一）應於各該

---

收於：超越繼受之憲法學——理想與現實，頁387註8（2006年）。

140 憲法增修條文第4條第1項第1款、第2項。

141 公職人員選舉罷免法第67條第1項。

直轄市、縣（市）行政區域內劃分與其應選名額同額之選舉區。  
（二）每一選舉區人口數與各該直轄市、縣（市）應選名額除人口數之平均數，相差以不超過百分之十五為原則。（三）單一鄉（鎮、市、區）其人口數達該直轄市、縣（市）應選名額除人口數之平均數以上者，應劃為一個選舉區。其人口數如超過平均數百分之十五以上時，得將人口超過之部分村、里與相鄰接之鄉（鎮、市、區）劃為一個選舉區。（四）人口數未達前款平均數之鄉（鎮、市、區），應連接相鄰接之鄉（鎮、市、區）為一個選舉區。必要時，得分割同一鄉（鎮、市、區）行政區域內之部分村里（村里不得分割），與其他鄉（鎮、市、區）合併為一個選舉區。但不得將不相鄰接區域劃為同一選舉區。」因此，就人口比例而言，原則上係以平均人口數正負15%為誤差範圍而劃分選區。

就不分區立法委員部分，總計34名，係以政黨名單投票選舉產生，並由獲得5%以上政黨選舉票之政黨依比例選出<sup>142</sup>。依公職人員選舉罷免法第35條第1項第2款規定，係將全國作為單一之選舉區；具體之席次分配則依照第67條第2項各款為分配。

至於原住民立法委員部分，依憲法增修條文第4條第1項第2款之規定，則區分為平地原住民與山地原住民立法委員各3席。其選區劃分依公職人員選舉罷免法第35條第1項第3款，係分別以平地原住民與山地原住民各一選舉區，而每一選舉區內之應選名額則各3席；而選舉方式則按同法第67條第1項之規定，按應選名額之人數，以候選人得票較多者當選，故就原住民立法委員部分其選舉制度仍係維持修憲前之SNTV-MMD。

### 三、單一選區兩票制之合憲性檢討

就立法委員應採何種選舉制度，我國係明文規定於憲法增修條

---

142 憲法增修條文第4條第1項第2款、第2項。

文第4條當中，並明確指示應採行「單一選區兩票制」，至於實際施行之細部規定，方由立法者為之；反觀德國立法例，其僅於基本法第38條第1項就選舉之基本原則與聯邦議員之定位為規定，至於採行何種選舉制度，則依同條第3項由立法者自為決定，而以聯邦選舉法為規範，基本法並未對應採何種選舉制度為表示，反委諸立法者自行形塑<sup>143</sup>。且綜觀多國立法例，如同我國將應採行何種選舉制度明定於憲法中之立法例實屬罕見<sup>144</sup>。

縱然就立法委員選舉採行「單一選區兩票制」一事已由憲法明文規定，且憲法第129條前段亦明言於憲法有特殊規定時，得適當排除第129條中對於選舉制度之憲法上要求。然如大法官於司法院釋字第499號解釋文中所揭示：「……惟憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法整體規範秩序將形同破毀，該修改之條文即失其應有之正當性。」及解釋理由書所示：「……我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序（參照現行憲法增修條文第五條第五項及本院釋字第三八一號解釋），乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。……但涉及基於前述基本原則所形成之自由民主憲政秩序之違反者，已悖離國民之付託，影響憲法本身存立之基礎，應受憲法所設置其他權力部門之制約，凡此亦屬憲法自我防衛之機制。從而牴觸憲法基本原則而形成規範衝突之條文，自亦不具實質正當性。」可知即便於憲法中明定應採行何種選舉制度，

<sup>143</sup> Magiera (Fn. 15), Art. 38 Rn. 106.

<sup>144</sup> 立法院公報（註134），頁227，彭懷恩教授發言；德國於威瑪共和時期即於威瑪憲法第22條（Art. 22 WeimRV）中明定應採行比例代表制（nach den Grundsätzen der Verhältniswahl），嗣後則未於德國基本法中為此種要求，而改以法律之形式於聯邦選舉法中規定應採行多數決制與比例代表制合併之聯立制，Badura (Fn. 18), S. 443.

進而一定程度排除選舉基本原則之適用，然所施行之制度仍不應過於悖離憲法所預設之基本價值，以致架空選舉基本原則之要求。因此，單一選區兩票制雖係由憲法所明文規定，然其制度本身不應以此使選舉基本原則如同具文，故若單一選區兩票制之施行悖離憲法誠命時，其規範仍有違憲之可能。

進一步論及判斷是否違反平等選舉原則之審查密度時，本文認為得援用自德國聯邦憲法法院於共同決定法案（Mitbestimmung）中所開展之基準，即明顯性審查（Evidenzkontrolle）、可支持性審查（Vertretbarkeitskontrolle）與強烈內容審查（intensive Inhaltskontrolle）<sup>145</sup>。於研判是否牴觸結果機會平等與計算價值平等時，蓋此原則可謂平等選舉原則之核心，即確保所有選民於投票當時能具有相同之政治影響力，其與民主國原則能否有效實現具有密切關聯，鑑於影響程度之重大，本文認為宜以強烈內容審查為基準。至於就結果價值平等而言，無可否認立法者於擇定選舉制度時，擁有廣泛地形塑空間，且司法審查亦應予以尊重，然此並未意謂立法者即可任意限縮結果價值平等，拒斥多元民意進入國會；若僅採明顯性審查，將致顯然背於結果價值平等時方有遭宣告違憲之可能，實無異架空此原則對多元民意之重視。因此，立法者仍應基於一定之事實根據，提出合理、可支持之觀點，以限縮結果價值平等，即採取可支持性審查為基準。

#### （一）總得票數與席次不成比例

單一選區相對多數決制最顯而易見且為人所詬病之處，即係因「勝者全拿」導致之得票數比例與獲得席次比例間不成比例之問題。此問題於2008年立法委員選舉表露無遺，導致國民黨於區域選

---

<sup>145</sup> BVerfGE 50, 290 (333); 相關中文文獻參照許宗力，違憲審查程序之事實調查，收於：法與國家權力（二），頁61以下（2007年）；陳愛娥，大法官憲法解釋之界限——由功能法的觀點出發，憲政時代，24卷3期，頁187以下（1998年）。

區獲得近八成之席次，並引發民進黨團強烈質疑。然而，此種因選制所生比例不均之情形，是否即可速斷認與平等選舉原則相悖，逕而導出違憲之結果，實有探討之餘地。

如林超駿所言，因單一選區相對多數決制下具有勝者全拿之特性，則研判整體選區劃分是否合理公平方係有無合乎平等選舉原則之關鍵；既然單一選區相對多數決之制度目的係以達成席次之穩定多數為目標，自然各政黨所獲得之席次與總得票數之間有無成合理比例，即非重點<sup>146</sup>。為促成政治局勢之安定，使得國會議事能穩定運行，而犧牲席次與得票間之比例性，實屬單一選區相對多數決制必要之惡<sup>147</sup>。Morlok亦認為，多數決制之主要目的即在透過明確之多數關係確保國會之運作能力，並藉由以個人為主之特性避免純以政黨選舉之不利影響。此目的明顯係與結果價值平等原則處於不同之層面，不能驟然認定多數決制即完全妨礙結果價值平等原則之適用，毋寧係應認為：此乃權衡彼此間所生之不同效果而得之結論<sup>148</sup>。

因此，依前述對平等選舉原則之理解，於具有合憲目的且合乎比例原則之前提下，結果價值平等原則即相應受限縮，而單一選區相對多數決制僅需符合計算價值平等原則與結果機會平等原則已足。故後續之重點在於為確保結果機會平等之要求，選區劃分須均質且公正，一旦選舉人於投票當時與其他選舉人相比，均擁有相同之政治影響力時，實已合乎平等選舉原則之要求；至於選舉結果如何，則屬制度設計所衍生之產物，有其制度設計之特殊目的，而與平等選舉原則無涉<sup>149</sup>。

故若純就單一選區相對多數決制此一制度所產生之得票數與獲

---

146 林超駿（註139），頁407。

147 林超駿發言，蘇俊雄主持，橘逾淮變枳？單一選區兩票制與選區劃分之司法審查，台灣法學雜誌，124期，頁38-39（2009年）。

148 Morlok (Fn. 17), S. 605.

149 陳淑芳（註44），頁83-84。

得席次落差之問題為檢驗，實屬制度施行之當然結果；既於投票當時已保障選舉人擁有相同之政治影響可能性，自合乎平等選舉原則之要求，其關鍵反係在選區劃分是否平等，而非得票率與席次間不成比例之問題。

然跳脫不成比例性此一根源於單一選區相對多數決制之必然現象，更重要之關鍵在於我國之政治情狀是否存有充分之理由，於合乎比例原則之審查下，限縮結果價值平等原則之要求，而採行單一選區相對多數決制，以致於相應排除多元民意進入國會中。因此，判斷單一選區相對多數決制是否合憲一事，並非侷限於席次分配不成比例以致牴觸結果價值平等原則，其關鍵之處實係出於何種理由，而得限縮結果價值平等原則之適用以便施行單一選區相對多數決制，進一步以此有意識的拒斥多元民意於國會殿堂之外。

## （二）離島地區席次分配問題

因憲法增修條文第4條第1項第1款規定，每縣市均須選出1席立法委員，以致縱使投票權人僅7,000人左右之連江縣亦能擁有1席立法委員之席次，而金門與澎湖二縣選舉權人亦僅6萬與7萬多人，相較於本島平均以20萬人上下劃為一單一選區，其人口比例上實屬懸殊。

於此所生之爭議即為：僅7,000人選出之連江縣立法委員與20萬人以上選出之本島立法委員，於立法院中均係1席名額具有1席表決權；連江縣居民其選票所能發揮之影響力，實遠大於本島其他縣市（相差約28倍）。此時，憲法增修條文第4條第1項第1款對於各縣市均應選出1席立法委員即產生是否違反平等選舉原則之疑義。

就此問題而言，首先，若欲將離島地區併入其他選區，或將整個離島地區合併為單一選區，實如蕭文生所言，選區劃分之考量要素除行政區域外，尚需斟酌人口分布、地理環境、交通狀況及應選

名額而定<sup>150</sup>。陳華昇、涂志堅則指出四項選區劃分標準<sup>151</sup>：1.公平代表性：每一民意代表所代表之公民數應大致相仿；2.行政區域完整：選區劃分應盡量配合地方行政區之界限；3.區域保障原則：於憲法所定之選區劃分基本單位內，應保障其席次，無論人數多寡，均使每一選區得推派自己的代表以將民意反應至國會，並保障該區域之利益；4.建立公平之選區重劃機制。因此，選區之劃分，基本上宜以保持各行政區之完整性為前提，且就離島地區而言，其行政區域即為自然疆界，實難有合併或分割之可能。

另依憲法增修條文第10條第12項規定：「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展，其辦法另以法律定之。對於澎湖、金門及馬祖地區人民亦同。」吳志光即指出：所謂每票等值並非要求選票價值於數學計算上之完全相等，反係要求透過選舉制度之設計，使各選票價值處於經驗上可予以容忍之不等狀態，例如因離島地區之行政區劃與原住民席次等<sup>152</sup>。且廖義男亦認為，平等權固為憲法上重要原則之一，然多元性及普及性之民主原則亦係憲法原則之一，為兼顧此種多元性而對於各縣市與原住民之席次為保障，即為此種原則之體現，此時所為之差別待遇即具有正當理由，而與平等選舉原則具有相同之憲法價值<sup>153</sup>。吳信華另認為，所謂平等選舉原則下之「票票等值」其計算基準僅以同選區選舉人所投之選票為合理之評價基礎；否則一旦將其他選區納入比較，則於國家必須劃分選區之情形，無論如何均會

---

<sup>150</sup> 蕭文生（註23），頁88。

<sup>151</sup> 陳華昇、涂志堅，單一選區制立委選區重劃問題之分析，全國律師，7卷8期，頁111（2003年）。

<sup>152</sup> 吳志光（註113），頁35。

<sup>153</sup> 廖義男，夏蟲語冰錄（二）——選舉制度與平等、民主原則，法令月刊，59卷3期，頁163（2008年）。

產生得票數票值不成比例之情況<sup>154</sup>。故依其見解若該選區內之選票代表價值均屬同一即無違反平等選舉原則；縱然某選區與其他選區具選舉權人之人數差異甚大，亦與平等選舉原則無涉。然此實不無疑義，原因在於為確保計算價值平等原則而達到「票票等值」之目的，除使所有選民所擁有之選票份量相同外，亦同時要求各選民於投票當時其選票具有相同之政治影響力。為達成相同政治影響力此一目的，毋寧須使選區呈現均值劃分，否則將導致選舉權人數較少之選區，僅須聚集較少之票數，即能於國會內取得1席代表發揮其政治影響力；反之，選舉權人數較多之選區，卻須匯聚較多之選票方能於國會內擁有1席代表之政治影響力。因此，為求全國各選民均有相同之機會選出1席代表於國會內發揮其政治影響力，實無法避免選區與選區間人數之比較，進而要求選區劃分之均值。

因此，就離島縣市各劃為一選區而言，雖實質上確有造成該選區內之選票價值大於本島其他一般選區，使得離島縣市選區有票票不等值之情形發生；然而，此種不等值之現象應係憲法基於保護離島地區之地方發展所為之決斷，並以此排除平等選舉原則，試圖藉由離島縣市得選出自身之立法委員以取得一定之政治參與度，並提昇離島地區之地方發展。其為差別待遇之理由實屬正當，故可適度排除平等選舉原則之要求。

然而，就本島之選區劃分而言<sup>155</sup>，依中央選舉委員會所訂定之第7屆立法委員直轄市縣市選舉區劃分原則第3條第2項即規定：「每一選舉區人口數與各該直轄市、縣市應選名額除人口數之平均數，

---

154 參見吳信華（註8），頁292；吳信華，國家機關組織案例的體系思考，月旦法學教室，102期，頁100（2011年）；廖義男似採相同之見解，廖義男（註153），頁163。

155 陳淳文即認為判斷選區劃分是否公平，即應先排除具有特殊性質之海外與離島等地區，後就主要之行政區為判斷方屬合理、妥適，陳淳文發言，蘇俊雄主持橘逾淮變枳？單一選區兩票制與選區劃分之司法審查，台灣法學雜誌，124期，頁41-42（2009年）。



相差以不超過15%為原則。」可得知，我國就單一選區之劃分係以各縣市其應選名額除以人口數之平均值為基準，而該區域內之其他選區與該平均值間上下不超過15%為原則。參酌外國立法例，日本係各選舉區人口數高低不超過2倍；德國係平均人口數相差不超過上下15%且差距不達25%<sup>156</sup>；法國則以上下不得超過20%為限；愛爾蘭係17%<sup>157</sup>。相較於此，我國以單一縣市為一選區時，即不受該規則之限制，且於實際分配上，雖多數選區選舉權人數約略落於20萬人至30萬人之間，然部分縣市如宜蘭縣、新竹縣與臺東縣均僅選出1席席次，其選舉權人數卻與平均值有不小之落差，故本島內之選區劃分實有檢討之空間<sup>158</sup>。就選區劃分之改進上，呂坤煌提出仿效日本單一選區劃分之改革方案，於劃分時不考量各縣、市之行政區域界線，直接以選舉權人數除以應選席次，得出各選區之人口配額後，再依此劃分選區；然而，其亦提及如此之劃分方法，勢必將破壞行政區之完整性，且此變動恐將涉及修憲層級<sup>159</sup>。

故於選區劃分上，離島縣市各保有其應選席次係基於憲法保障離島發展之目的而來，此區分應屬合憲；另於本島之選區劃分係以平均人口數上下不相差15%為原則，然而實際劃分上，仍有前述3

---

156 § 3 I 3 BWahlG: „Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise nicht um mehr als 15 vom Hundert nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 vom Hundert, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.“

聯邦選舉法第3條第1項第3款：「個別選區之人口總數，不得偏離各選區平均人口數上下15%；若差距大於25%時則應重新劃定選區。」

157 Vgl. Lenz (Fn. 41), S. 355.

158 就2012年之選舉概況言，於本島平均應係249,416人選出一名立委，然新竹縣其選舉權人多達368,840人，宜蘭縣亦有346,844人，反觀臺東縣僅有118,916人，而使得選舉權人數最多之新竹縣與最少之臺東縣相差3.1倍之多。第8屆立法委員選舉（區域）選舉概況，中央選舉委員會選舉資料庫網站，<http://db.cec.gov.tw/histQuery.jsp?voteCode=20120101T1A2&qryType=prof&prvCode=0>（最後瀏覽日：2012年4月18日）。

159 呂坤煌，我國立法委員選舉單一選區劃分之探討，收於：立法院法制局編，選舉制度與立法，頁253-254（2008年）。

縣與平均值差距過大之情形，以致於本島選區仍有與計算價值平等原則相違之虞。

#### 四、單一選區相對多數決制實際施行之檢討

##### (一) 單一選區相對多數決制之實踐情狀

如先前所一再強調，基於憲法平等選舉原則中之結果價值平等要求，原則上應以能充分反意多元民意之比例代表制為較佳之制度選擇；然於另具堅強理由而能通過比例原則之審查時，自可限縮結果價值平等原則之要求，而為因應現實之政治局勢，採行他種選舉制度。就此實無可避免需就我國施行單一選區相對多數決制之目的與實踐情形為檢討，以研判是否具備節制結果價值平等原則適用之正當性。就單一選區相對多數決制所欲達成之政策目的觀之，即如前所述可約略區分為五個目標，而新制已分別於2008年與2012年舉行第7屆與第8屆立法委員選舉，實已具備一定之實踐經驗，相關選舉結果亦已可作為是否達成其改革目的之檢驗。因此，以下將就單一選區制於各國實踐後與理論間所產生之歧異為論述，並佐以我國目前施行之狀況，以檢討單一選區相對多數決制是否確具溢脫結果價值平等其規範要求之正當化事由。

##### 1. 立法委員勤跑選區之問題仍無法改善

就我國政治生態而言，選民對於立法委員之期待並非繫於其於國會之問政能力，反係冀望立法委員能直接（非間接之立法）為其服務；於此政治生態下，將選舉制度改為單一選區相對多數決制，候選人為求勝選勢必仍須積極於該選區選民面前頻繁曝光，以合乎選民對候選人之期待，此時因候選人所需尋訪之範圍擴大，反可能使其更無暇出席立法院院會<sup>160</sup>。

---

160 立法院公報（註134），頁200，彭懷恩教授發言。

且立法委員為提昇自身之曝光度以吸引選民注意，亦多於媒體節目中出現，然對其問政績效是否有所提昇，實難判斷，甚以日前立法委員邱毅與候選人陳致中為例，為獲取高曝光率，縱使二人分屬不同選區，仍大張旗鼓舉行辯論會，而會中所論者，似與其政見相去甚遠<sup>161</sup>。實可發現於過往採行SNTV-MMD所顯現之偏激選風於單一選區中並未見改善，反持續延燒。

## 2. 無法解決地方派系介入選舉與金權結構之問題

就單一選區相對多數決制之實踐而言，越具地方勢力者反越容易勝選，如日本施行單一選區相對多數決制後，具有「三バン」<sup>162</sup>者仍係勝選之重要指標，而競爭越激烈之高張力選舉，勢必須更多的政治獻金與為選區提供利益，造成此種循環結構問題不斷發生，導致日本原欲藉由單一選區制掃除之SNTV-MMD之弊端，反於單一選區相對多數決制下更為鞏固<sup>163</sup>。此外，就避免賄選而言，無論單一選區相對多數決制將選區如何劃分，於選舉張力提高之情況下，候選人彼此間若差距極微，此時為求勝選，反可能使「賄選技巧」方面更加精益求精，而較小之選區其賄選風氣更可能因此盛行<sup>164</sup>。就第8屆立法委員選舉時之選風觀之，即可發現賄選情事仍遍布各選區，並未因選制改革而有遏止之跡象<sup>165</sup>。

161 周敏煌、李義、李翰、邱毅、陳致中激辯 「畜生」滿場飛，中國時報，2011年12月14日，<http://news.chinatimes.com/politics/50206774/112011121400143.html>（最後瀏覽日：2011年12月25日）。

162 ジバン（地盤）、カンバン（看板）、カバン（鞆），參見曹瑞泰（註132），頁38。

163 曹瑞泰（註132），頁34、38。

164 吳東野（註101），頁89。

165 參照相關之新聞，劉時均、陳瑄喻，免費招待烤肉 涉違選罷法 周守訓幹部遭訴，聯合報，2012年1月21日B1版北市·運動；陳宇君，花檢查扣疑似賄款 9椿腳到案，聯合報，2012年1月10日B1版宜花·運動；何炯榮、林宛諭，選後鹿港查賄 富麗大鎮主委投案收押禁見，聯合報，2012年1月17日B1版彰投·運動；魯永明，3人涉賄選 嘉檢首件起訴，聯合報，2012年1月17日B1版雲嘉·運動。

由我國長期社會情狀顯示，地方派系對於地方政治介入之情形相當嚴重，且深具地方實力者無須政黨奧援即可自行獲得勝選，造成並非政黨以黨紀控管其黨員，反係地方勢力以「靠行」之方式加入該政黨，卻僅係一時之利益結合而各自為政<sup>166</sup>。如於第8屆立法委員選舉中，汐止區即因國民黨無法成功整合地方派系勢力，使原附屬於國民黨下之白派勢力改挺羅福助，而逸脫國民黨之控管<sup>167</sup>；同時於臺中地區，國民黨亦須強力整合當地紅、黑兩大派系，以作為獲取勝選之重要布局<sup>168</sup>。除此之外，最為典型之例證即為於臺中市第二選區當選之顏清標，其係隸屬無黨團結聯盟並具有深厚之地方影響力，無論選舉制度由SNTV-MMD或改為單一選區相對多數決制，其均能以極高票數獲得勝選<sup>169</sup>，甚至政黨候選人亦須向其靠攏以求能拉抬選情<sup>170</sup>。

### 3. 兩黨制之產生非必然發生

如前所述，因杜佛傑法則成立之前提須該國家內之各選區均係同質性高且相對穩定不具分歧之社會，因此對於是否產生兩黨制實需依該國內部實際情狀而定，若各小選區內選民之種族、文化、宗教或意識形態差異過大時，則未必會產生兩黨競爭之結果<sup>171</sup>。固然就我國與日本於單一選區兩票式並立制兩票制實踐上確實產生向兩黨靠攏之情形，然地方勢力仍無法有效阻絕，甚至於2008年之區域

---

166 立法院公報（註134），頁217，趙永茂教授發言。

167 劉麗榮，羅福助競總成立 豬哥亮力挺，中央通訊社，2011年12月16日，<http://www2.cna.com.tw/ShowNews/Detail.aspx?pNewsID=201112160117&pType0=aALL&pTypeSel=0>（最後瀏覽日：2011年12月25日）。然而於該次選舉中，受地方派系支持之羅福助得票率仍屈居受國民黨、民進黨所支持之候選人之下，則地方派系於該選區之影響力似有再觀察之空間。

168 蔡佩芳，藍中部堵宋 紅黑派要角站台，聯合晚報，2011年11月5日A3版。

169 如2008年即獲得59.94%之選票，2012年為59.80%之選票，參照中央選舉委員會資料庫網站，<http://db.cec.gov.tw/>（最後瀏覽日：2012年1月28日）。

170 臺中記者，馬摸頭 中部紅黑派站台挺，聯合報，2011年11月6日A4版。

171 如前述英國與俄羅斯之情形。吳東野（註101），頁71、81-82。

立委中，除藍綠兩黨外，獲得最多席次者即為無黨籍參選人（3席；含無黨團結聯盟）；而於2012年區域立委中，無黨籍參選人仍獲得2席之席次（含無黨團結聯盟），其餘席次皆由兩大黨所囊括。此即在在顯示地方勢力於單一選區相對多數決制並無任何減弱之趨勢，且不僅因選民之棄保效應導致代表少數聲音之政黨消失無蹤，更助長地方勢力於立法院內角逐之機會。

綜上所述，單一選區兩票式並立制於原初立法時固然陳義甚高，然實未考量我國具體政治情勢，以及理論與實證上之落差，致使原先立法所欲改善之問題無法達成，反造成小黨受選制影響而於區域選區中銷聲匿跡，多元意見至多僅能藉由不分區選區進入國會殿堂，然亦因5%得票率門檻限制<sup>172</sup>與不分區席次名額過少等問題，導致小黨之影響力終究有限<sup>173</sup>。固然無法單以兩次實踐結果即驟然斷定單一選區兩票式並立制無法達成其立法目的，然而參酌外國具體實施之經驗以及相關選制理論，實可認為基於單一選區相對多數決制本身之特性，欲改善我國之選舉環境，確有一定之困難。於此情形之下，既單一選區相對多數決制自身所欲達成之目的難以成就，則是否仍具備限縮結果價值平等原則適用之正當化事由，而拒斥其他少數民意進入之可能性，實不無疑問。

---

172 於2008年立法委員選舉不分區席次中，可分配席次之兩大黨共取得88.14%之選票，然其餘11.86%之不分區選票卻因無法通過5%得票門檻，而拒斥於席次分配之窄門外，不分區第1階段政黨得票，中央選舉委員會資料庫網站，<http://db.cec.gov.tw/histFile?voteCode=20080101T1A2&resourceCode=C2>（最後瀏覽日：2012年11月8日）。

173 有別於2008年於不分區立委中僅有兩大黨超過5%門檻而獲得席次分配，於2012年台灣團結聯盟與親民黨均跨過5%之門檻要求，而分別分配3席與2席之席次，此外親民黨另因於平地原住民選區獲得1席席次，故於第8屆立法委員中占有3席。雖台聯與親民兩黨均於此次選舉中獲得部分席次，然仍未具有「關鍵少數」之地位，其未來對國會運作將產生何種影響力仍有待觀察。

## (二) 單一選區制度特性之重新定位

代議士之角色於理論上即有命令委任制(imperatives Mandat)與自由委任制(freies Mandat)之爭論。所謂命令委任制係指代議士係基於選民之委託而取得行使職權之權限，因此代議士於行使職權時受其選區選民意志之直接拘束，代議士之任務僅係忠實反應出選區選民之決定；相對之下自由委任制則認為代議士係代表全體人民之受託人，其所代表者乃全體人民，因此代議士負責之對象並非其選區之選民，反係全體人民，其行使職權時亦不受其選區選民意見之拘束，而係依其自由意志，於考量全體人民利益之前提下，獨立作成決定<sup>174</sup>。

我國憲法於規範體例上未如德國基本法就採行自由委任制一事為明文規定，依部分學者之見解<sup>175</sup>，即有認為我國並非全然採行自由委任制，其理據在於參照司法院釋字401號解釋與憲法之罷免制度，當中反具有要求代議士應向其原選區之選舉人負政治上責任之意涵，而使我國立法委員具有部分命令委任制之特性。然而，此見解實不無疑義，因命令委任制之關鍵即係要求代議士應忠實反應該選區選民之意見，於我國憲法第129條明文要求採取不記名投票之前提下，立法委員於勝選後並無從知悉究竟以選票委任其進入立法院之選民為何，自無從於立法院中彰顯支持其選民之意志；於此情況下，立法委員於立法院中為決定時，勢必仍須仰賴立法委員之自由意志為決斷，而無依循選民意志之可能存在<sup>176</sup>。因此，我國立法

174 蕭文生，國家組織：第四講——立法機關（上），月旦法學教室，21期，頁81（2004年）。

175 如法治斌、董保城（註16），頁366-367；蕭文生（註174），頁84。

176 蔡宗珍，國民主權於憲政國家之具體結構與相關問題之檢討，收於：憲法與國家（一），頁60-61（2004年）。縱或納入罷免制度觀之，於不記名投票之情況下，實無法知悉究竟係何群體之選民投下罷免票，且罷免案乃被動發生，立法委員於行使職權時，亦難以事先察覺其於立法院中為何種行為，將可能遭受罷免。此時，立法委員於行使職權時，勢必須先由其自由意志為決斷，留待選民之檢驗，難有先向其選民徵詢之可能。

委員之角色定位，應仍屬完全的自由委任制。

配合憲法增修條文第4條中對於各縣市均須選出1席立委之要求，或可顯示我國選舉制度或多或少除要求立法委員代表全體國民於立法院中依其自由意志行使職權外，尚具有促使區域意見進入國會之可能性存在。然而，以各地方區域為基準，以廣泛獲取多元民意之作法是否妥適，實不無疑義。以我國目前疆界廣狹觀之，僅包含臺灣本島與澎湖、金門、馬祖等離島地區，各地方於政治經濟與社會環境等各方面並未存有重大之差異，尚保有高度之同質性，於此似無廣納各地意見之必要。

## 五、由結果價值平等原則重新審視現行制度

### （一）由結果價值平等原則重新檢視現行制度

如前所述，固得以為確保國會內形成穩定與有助形成多數統治之政治生態為由，相應排除對結果價值平等原則之要求。然參酌我國政府體制之特性與單一選區相對多數決制實際施行之研究，此一正當化之事由是否仍屬存在非無疑問。

首先，以掃除選風頹喪之積弊為由，全面比例代表制於此部分之成效實較單一選區相對多數決制為佳。因比例代表制係以政黨為主提出政黨名單，就個別之候選人而言實無為整體政黨買票之必要，且於選舉區係以全國為單一選舉區之情況下，買票之難度亦相應提高。此外，因候選人名單係由政黨所主導，若政黨提出之名單不盡人意，恐將造成選民投票意願之下降，因此除可排除地方派系之介入，亦可使較為妥適之人選進入政黨名單中，以端正我國目前選風之問題<sup>177</sup>。

另就兩黨政治具有提昇政治局勢穩定之功效，實屬倒因為果之

---

177 吳東野（註101），頁88-89。

論調，如前所述，因係政治穩定方使得兩黨政治成型，若社會情勢紛亂，縱使採行單一選區制，仍無法避免小黨林立之局面。縱使假定兩黨政治可帶來穩定之政治局勢，然其係以犧牲多元民意為前提之作法，依Lijphart就15個採行比例代表制之國家有效政黨數之統計，其政黨數目係介於2.2至5.0個政黨之間<sup>178</sup>，與威瑪共和時期造成倒閣頻繁之政黨數目相去甚遠。因此，以尋求意涵空泛之兩黨制為目標，而犧牲多元民意之探求，實非一妥適之正當化依據，且我國目前民主發展亦已步上軌道，容許多元民意進入國會，亦可呈現出各自所關懷之社會面向及化解以往僅有藍綠紛爭之政治局勢。

此外，認為多黨制將導致政治局勢不穩之論據，主要係根源於於內閣制國家中一旦政黨數過多小黨林立，將導致國會無法具備能順利整合出具執政能力之多數內閣，進而使得倒閣頻仍，危及內閣政府之成立<sup>179</sup>。然依憲法增修條文第3條第1項與憲法第56條之規定，我國行政院之組成實際上並不取決於立法院之生態，縱使立法院當中小黨林立，亦無法妨害行政院之成立與運作<sup>180</sup>。因此，於我國憲法對於國家體制之設計與傳統內閣制國家迥異之情況下，實無擔憂採行比例代表制後將衍生政治局勢不穩之可能。甚且由各國實證經驗可得知，所謂之政局不穩或小黨林立等弊端，其關鍵性之根源毋寧係在當時該國之社會情狀是否即已動盪不安，若一國內部分歧極大，即便採行單一選區仍將導致小黨林立之態勢<sup>181</sup>；假定於本身即屬穩定之社會情狀下，縱使採行比例代表制，其政黨數亦不見

---

178 Arend Lijphart著，陳坤森譯（註82），頁171；然除政局穩定之因素外，尚可能因法定門檻、選區規模與選舉公式等諸多因素加種，而節制小黨進入國會中，Arend Lijphart著，張慧芝譯（註83），頁34以下。

179 BVerfGE 1, 208 (247 ff.).

180 陳柏霖，論我國國會政黨比例代表之門檻規定——兼以德國法為比較對象，憲政時代，34卷2期，頁139（2008年）。

181 如俄羅斯國家杜馬於採行單一選區並立式兩票制時，其單一選區制下之選舉結果。



得會發生小黨林立之現象<sup>182</sup>。

於此亦可重新思考我國對於比例代表制所設下之5%法定門檻限制，於目前不分區立法委員席次僅34席，且我國並非傳統內閣制之情況下，實難想像縱使小黨林立又將會對我國政府運作產生何種阻礙；另如本文所一再強調，現實社會情狀穩定與否，方係國會是否能順利運行之前提，而無須以此為由，防堵多元民意進入國會內。此外，不分區立法委員因應選名額少，選區規模相對較小，則獲得席次之有效門檻實際上為2.9%。以此觀之，實難想像於5%至2.9%間之差距將會使得多少小黨趁隙進入國會，而產生小黨林立之現象。是以，就我國目前比例代表制所設之門檻限制，恐難以提出充分堅強之理由，作為限縮憲法平等選舉原則之依據，而使門檻限制有牴觸平等選舉原則之虞。

另需考量之處在於，我國所採之政府體制是否可能與比例代表制發生衝突。若係「總統制——比例代表制」模型，於具體實踐上多以拉丁美洲之經驗為主要參考依據。拉丁美洲各國於採行比例代表制時，國會多呈現小黨林立之局面，於總統制無解散國會之設計以及國會內部難以取得共識之情況下，導致法案與政策均難以推動，而容易引發具強大民意基礎之總統以訴諸民意之方式對抗國會，甚至採取非常手段迫使國會服從以化解政治僵局；也因此「總統制——比例代表制」之模型更被認為係拉丁美洲地區政局普遍不穩定諸多原因之一<sup>183</sup>。至於「半總統制——比例代表制」模型，蘇子喬則認為相較於「總統制——比例代表制」模型，「半總統制——比例代表制」之政局應較為穩定，其主要係認為若半總統制之總理人選需國會同意方能上任，且總統對總理無免職權，當處於分立政府之局勢時，總統將會任命國會多數所支持之人選為總理，如此則可

---

<sup>182</sup> 類似見解，陳柏霖（註180），頁147-148。

<sup>183</sup> 王業立（註3），頁52。

避免內閣與國會間之對立衝突<sup>184</sup>。回歸我國政府體制觀之，我國應歸類於半總統制或總統制於學說上未有定論，暫時將此爭議擱置，依憲法增修條文第3條第1項，行政院院長係由總統直接任命，無須經立法院同意，故於分立政府之情況下，總統確實可能任命立法院多數所不支持之行政院院長，進而可能導致政治僵局。然而，無論採行何種選舉制度，均無法避免分立政府之情勢，一旦於分立政府下，總統仍任命立法院多數不支持之人選時，於後續之政治運作上，兩黨制是否必然優於多黨制尚有討論空間。

因此，我國所採行之單一選區兩票式並立制係將比例代表制與多數決制此二種選舉制度類型之極端，以互不干涉之方式分別實施，縱使於比例代表制部分已合乎平等選舉原則之要求，然於單一選區相對多數決制之部分實難以有效說明係基於何種合憲之正當化目的而排除結果價值平等原則之適用，而非無違反平等選舉原則之虞。

如欲改採全面比例代表制，我國與德國相若，均有施行上之困境，因依憲法第62條規定，我國之立法委員選舉仍以個人選舉為中心，無法全然以政黨選舉排除個人參選之機會，且若僅允許政黨參選而否認個人參選之可能，實有與普通選舉原則抵觸之嫌。因此，為確保能盡可能兼顧結果價值平等原則之要求，於制度選擇上仿造德國之單一選區聯立式兩票制，實屬可行之選擇，因其本身即具備比例代表制之特性且同時可兼顧個人選舉之要求<sup>185</sup>，似較合乎我國

---

184 蘇子喬，國會選舉制度對半總統制憲政運作的影響，第二屆「半總統制與民主」學術研討會，東海大學政治學系主辦，頁20-23（2011年3月23日），<http://politic.thu.edu.tw/99/02.pdf>（最後瀏覽日：2013年3月20日）。

185 我國於第7次修憲前所採之SNTV-MMD雖與單一選區相對多數決制相比，較傾向比例代表制，且亦易使少數民意進入國會，然而本文認為此制度本身具有高度違反結果價值平等原則之疑慮。其原因在於SNTV-MMD將產生嚴重之負面選票影響，即候選人所獲得之票數已超過最低當選門檻時，額外獲得之選票實與廢票無異，且將排擠同黨其他候選人勝選之機會，各政黨為避免此影響，無不大力鼓吹「配票」策略，諸如「四季紅」、「身分證末碼」等配票方

之憲政情勢與憲法規範<sup>186</sup>。

然而，聯立制之特性即在於以政黨比例代表名單補足因單一選區相對多數決制所衍生之比例性不足之問題，因此不分區席次與區域席次勢必須於國會總席次內平均分配（各50%或不分區席次大於50%），方有以不分區席次補充區域席次之可能存在。而我國明確將不分區席次與區域席次劃分為34席與73席，則於我國現行席次分配上，亦無法直接採行聯立制，勢必須透過修憲更動不分區與區域立法委員之席次分配。

因此，於現今單一選區兩票式並立制不無違反結果價值平等原則之虞情況下，為求合乎平等選舉原則之要求且兼顧我國對於個人選舉之誠命，實以仿效德國採行單一選區兩票式聯立制為宜<sup>187</sup>。

---

式層出不窮，導致各政黨勝選與否之關鍵不在於積極獲取較多選民支持，反淪為配票策略是否成功之較勁。此種根源於SNTV-MMD特性之負面選票影響，實已扭曲選民對選舉結果產生正面影響之可能，參酌德國聯邦憲法法院於邦政黨名單案之見解，可認為SNTV-MMD嚴重悖於結果機會平等與直接選舉原則之要求，極有可能獲致違憲之結論。故於制度選擇上本文即將SNTV-MMD予以剔除。

186 於採行單一選區聯立式兩票制，因其本質上即類似於比例代表制，則政黨於選舉過程中所扮演之角色將相應增加，而政黨所擁有之資源多寡亦將左右其政治影響力。於我國政治現實上，國民黨以往即擁有較多之政黨資產，於實際運作上將較其他政黨具有較優勢之地位。於強化政黨角色之情況下，政黨之機會平等原則之要求即相應提高，以確保政黨於彼此競爭角逐上均能處於相同平等之地位，如人民團體法第50條即規定：「政黨依法令有平等使用公共場所及公營大眾傳播媒體之權利。」除此之外，相關落實政黨機會平等之配套措施，亦將牽動單一選區聯立式兩票制於施行上是否確能兼顧選民政治意向之呈現。

187 另有疑問之處在於，若我國立法委員仍維持以往之225席，且多數決制與比例代表制席次差距比例拉近，是否尚有合憲之可能。然本文認為若將席次擴增，將使得單一選區之規模更為狹小，以我國人口比例觀之，原存在於現行單一選區之弊端勢必愈加惡化；其次，即便將比例拉近，然並立制下之比例代表制仍不具備平衡多數決制之席次補償功能，如此反易凸顯總得票數與獲得席次間之嚴重落差，而徒生爭議。

## (二) 附論：評析司法院釋字第721號解釋

2014年6月6日，大法官針對制憲聯盟與綠黨就單一選區兩票式並立制與5%政黨門檻之規定所提起之釋憲案，作成司法院釋字第721號解釋，於該解釋中明確宣告單一選區兩票式並立制與5%政黨門檻均合憲之結論，至於就每縣市至少一席部分則不予受理，於此似就單一選區兩票式並立制所衍生之諸多紛擾為一終局之裁斷<sup>188</sup>。

細查該號解釋理由書之論理架構，大法官開宗明義即承襲自司法院釋字第499號解釋以來一貫之見解，強調修憲並非漫無界限，仍應於未牴觸憲法核心內涵之框架內為之。隨即於後續段落中，大法官首次於我國釋憲實務中提及憲法第129條對選舉制度之要求：「憲法第一百二十九條規定：『本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。』其平等方法部分，為憲法第七條、第十七條有關平等權及選舉權之具體化規定。從其文義可知，修憲機關仍保有衡情度勢、斟酌損益之空間，但選舉既為落實民意政治、責任政治之民主基本原則不可或缺之手段，並同時彰顯主權在民之原則，則所定選舉方法仍不得有礙民主共和國及國民主權原則之實現，亦不得變動選舉權、平等權之核心內涵。」由此即可得知，憲法第129條為修憲者於擘畫選舉制度時應遵守之概略框架；單就大法官所謂「平等方法」之要求而言，其係平等權與選舉權之具體化規定，涉及選舉制度時自應優先考量，修憲者仍可審時度勢為適當之限縮，然不得阻礙民主共和國及國民主權原則之實現，且不得更動選舉權、平等權之核心內涵。

於此似確立本件違憲審查之基準，即視單一選區兩票式並立制與5%政黨門檻有無過度限縮所謂「平等方法」之核心。然本號解釋最為不足之處即為「平等方法」之內涵究竟為何，實是付之闕

---

188 因本文係於2013年4月12日接受刊登，至本號解釋公布時已難以就整體架構為更動，故以附論之方式評析此號與本文密切相關之解釋。

如，縱言明平等方法為平等權與選舉權之具體化規定，問題在於其內涵模糊不明之情況下，又將如何判定其核心內涵是否有遭受過度限縮。有別於德國聯邦憲法法院頻繁對於平等選舉原則內涵之擴充，本號解釋雖係首次援用憲法第129條之規定，然惜未對此概念為進一步之闡明，以便預見選舉制度所應具備之基礎框架為何。

於「平等方法」意涵不明之前提下，大法官後續即以二區塊分別探討並立制與5%政黨門檻之合憲性問題。於並立制之討論中，大法官強調選舉制度之建構，修憲者擁有一定程度之形成自由，得就一國之政治文化情勢判定應採行何種選舉制度；進而於評斷並立制之合憲性時，大法官似採取明顯性審查之基準，認為修憲者既為追求「選區代表性與政黨多元性」之立法目的，而此目的未牴觸民主共和國與國民主權原則，故給予合憲之結論。大法官雖強調選舉制度之選擇將視一國之政治文化情勢而定，然具體審查並立制時，此一「政治文化」要素究竟對審查過程增添何種影響，未見大法官為進一步之闡釋。如本文於先前段落之論述，假定結果價值平等原則於建構選舉制度過程中具一定之重要性，制度設計過程中所欲處理之政治文化情狀，顯無法由並立制中獲得妥善之解決，且極度限縮結果價值平等原則之實現；於並立制中區域立委所生之不成比例性無法藉由不分區立委解決時，對於結果價值平等原則之減損則更形強烈。大法官未就我國政治文化與並立制所可能引發之影響為細部之論述，僅粗略獲致合憲之結論，於論理過程上不無缺憾之處。雖無法否認修憲者對於選舉制度所擁有之形成自由，然大法官既欲由釋憲聲請書所提及之平等選舉原則為切入點探究並立制之合憲性，實應更充分地論述平等選舉原則之內涵，以及並立制未損及平等選舉原則核心之原由，而非空泛地提及並立制之特性隨即得出合憲之結論。

後續於5%政黨門檻之合憲性部分，大法官表示：「至系爭憲法增修規定二關於百分之五之政黨門檻規定部分，雖可能使政黨所得

選票與獲得分配席次之百分比有一定差距，而有選票不等值之現象。」然而話鋒一轉：「惟其目的在避免小黨林立，政黨體系零碎化，影響國會議事運作之效率，妨礙行政立法互動關係之順暢，何況觀之近年立法委員政黨比例代表部分選舉結果，並未完全剝奪兩大黨以外政黨獲選之可能性，是系爭憲法增修規定二有關政黨門檻規定部分，既無損於民主共和國與國民主權基本原則之實現，而未變動選舉權及平等權之核心內涵，即應屬修憲機關得衡情度勢，斟酌損益之範疇，自未違反上開自由民主憲政秩序。」若基於肯認並立制合憲性之前提下，單獨審視大法官對於5%政黨門檻之論述，當中，其中不乏值得斟酌之處。

大法官首先認同5%政黨門檻確有產生「選票不等值」之現象，然此現象於憲法框架下具有何種意義，其與後續有關選舉權與平等權之論述又有何關聯？單就大法官之論述模式，實難逕自得出「選票不等值」和選舉權與平等權之關聯性。其疑問之根源無非在於大法官就選舉制度中作為具體化之「平等方法」之內涵未為充實，使此概念模糊不清所致。由大法官之論述脈絡中或可得知「選票等值」係選舉制度應追尋之基本目標（但原因不明），然與其他合憲目的相權衡後，似可適度限縮「選票等值」之要求，容許「選票不等值」之現象發生。就5%政黨門檻之限縮原因，大法官即以「小黨林立」為由，作為合憲性之依據。所謂小黨林立，依大法官之見解似係指國會內政黨數目過多，以致國會議事無法有效運作，乍看之下似有其重要性存在，而得以宣告5%政黨門檻合憲。

誠如大法官於本號解釋所一再強調，選舉制度之設計與一國政治文化息息相關，大法官於理解5%政黨門檻之合憲性時，自無法外於我國之政治文化與實際之制度設計，僅抽象地闡述比例代表制可能產生之制度現象；然本號解釋之論述模式正是抽象地驟認比例代表制必生小黨林立結果，以致需以得票門檻加以限制，無視於我國比例代表制之特殊性，而以極度寬鬆之標準認定5%政黨門檻合

憲。如本文於先前脈絡所提，我國不分區立委之比例代表制既存有2.9%之隱藏門檻，將如何產生如大法官所擔憂之小黨林立現象？且不分區立委僅34席，縱或發生不分區立委中存有34個零碎政黨之極端現象，又將如何對抗形成兩大黨態勢之73席區域立委，而生阻礙國會議事進行之結果？細查我國過往二次選舉之經驗，不分區選票係由兩大黨瓜分近80%之選票，其他小黨至多僅能分配6席左右之席次，難以想像其他小黨如何發揮足以癱瘓議事之威脅性。此外，2008年以前所採行之SNTV-MMD便有「半比例代表制」之稱，即此制度雖不如比例代表制，仍能有效反應選民投票意向，而歷來國會至多僅有四大政黨，甚至可約化為泛藍、泛綠兩大陣營，雖有零星之無黨籍立委，卻從未有小黨林立之現象產生。

因此，無論由我國比例代表制之制度設計與歷來之政治文化觀之，均難以想像我國比例代表制將如同威瑪共和時期般，發生足以癱瘓國會運作之「小黨林立」現象，然本號解釋卻對我國諸多之現實情狀視若無睹，仍對於計算價值平等原則予以限縮，生成「選票不等值」之結果，作出5%政黨門檻合憲之結論，實不無遺憾之處。

## 伍、結論

我國自開放立法委員民選以來，議會殿堂之紛爭與亂象層出不窮，無論係於立法院中上演群架鬥毆，或立法委員宛若作秀般頻頻現身於電視媒體上，均使人憂心立法委員是否仍有足夠之動力進行其法令制定之「本業」。我國過往所實施之SNTV-MMD確有其制度上之缺陷，不僅將應以選民為主之選舉轉為個別政黨於配票策略之運用，更使得地方派系雄踞一方，導致政黨對其下之立法委員毫無拘束力可言。以上諸多弊端終於第7次修憲中將SNTV-MMD改為單一選區兩票式並立制，然而此種制度之演變不僅未改善長久以來所

積累之問題，反引發新的爭議。

就合憲性層次言，若僅將單一選區相對多數決制作為選舉制度類型之一為觀察，其制度本身並無違反憲法平等選舉原則之可能，然進行具體之制度抉擇時，實需輔以我國當前之憲政情勢觀之，方能得出足以排除結果價值平等原則適用之合憲性目的。綜觀單一選區相對多數決制於我國與外國之實施經驗，即可發現囿於其制度本身之特性，於實際運行上除難以達成原先所設定之立法目的外，更可能造成多元民意進入立法院之可能性遭受抹煞，則其排除結果價值平等原則所欲達成之目的即非無疑義。此外，亦因各縣市均應選出1席立法委員，使得於本島選區劃分上，部分選區因與平均值差異過大，而有違反計算價值平等原則之疑義。

因此，為兼顧我國憲法對於結果價值平等原則之要求，以期使多元民意得於立法院中發揮其影響力，而非逕為拒斥於立法院大門之外，現行之單一選區兩票式並立制實有修正之必要。於選舉制度選擇上，固採比例代表制最為合乎結果價值平等原則之要求，然慮及我國憲法對於個人選舉之要求與普通選舉原則、自由選舉原則與平等原則對全體公民被選舉權之確保，故於制度設計上實可以單一選區兩票式聯立制之特性為主，如此亦能避免因選舉制度變化過大所造成之社會衝擊。



## 參考文獻

### 1. 中文部分

- Arend Lijphart著，張慧芝譯（2003），選舉制度與政黨體系，臺北：桂冠。[Lijphart, Arend. 1994. *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*. Oxford, NY: Oxford University Press.]
- Arend Lijphart著，陳坤森譯（1993），當代民主類型與政治——二十一個國家多數模型與共識模型政府，臺北：桂冠。[Lijphart, Arend. 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven, CT: Yale University Press.]
- 王業立（2008），比較選舉制度，5版，臺北：五南。
- 王鼎銘、郭銘峰、黃紀（2008），選制轉變過程下杜佛傑心理效應之檢視：從日本眾議院選制變革的經驗來觀察，問題與研究，47卷3期，頁1-28。
- 立法院法制局（2006），德、日、韓、紐國會單一選區兩票制簡介（下），立法院院聞，34卷5期，頁112-126。
- 吳文程（1996），政黨與選舉概論，臺北：五南。
- 吳志光（2009），參政權：第二講——參政權各論——選舉權與罷免權，月旦法學教室，84期，頁34-42。
- 吳東野（1996），「單一選區兩票制」選舉方法之探討——德國、日本、俄羅斯選舉之實例比較，選舉研究，3卷1期，頁69-102。
- 吳信華（2010），大法官會議議決不受理事由案件選評，月旦法學雜誌，180期，頁287-293。
- （2011），國家機關組織案例的體系思考，月旦法學教室，102期，頁85-104。

- 呂坤煌（2008），我國立法委員選舉單一選區劃分之探討，收於：立法院法制局編，選舉制度與立法，頁225-260，臺北：立法院法制局。
- 李建良（1999），政黨比例代表制與選舉平等原則：以德國聯邦眾議院選舉制度為中心，歐美研究，29卷2期，頁105-169。
- 李國維（2005），英國的選舉制度，政黨政治與2005年的國會大選，立法院院聞，33卷9期，頁8-22。
- 林超駿（2006），第八章：以美國法經驗初論未來我國單一選區制度下選區之劃分，收於：超越繼受之憲法學——理想與現實，頁383-418，臺北：自版。
- 林超駿發言，蘇俊雄主持（2009），橘逾淮變枳？單一選區兩票制與選區劃分之司法審查，台灣法學雜誌，124期，頁36-40。
- 林繼文（2003），單一選區兩票制與選舉制度改革，全國律師，7卷8期，頁93-104。
- （2008），以輸為贏：小黨在日本單一選區兩票制下的參選策略，選舉研究，15卷2期，頁37-66。
- 法治斌、董保城（2010），憲法新論，4版，臺北：元照。
- 許宗力（2007），違憲審查程序之事實調查，收於：法與國家權力（二），頁41-74，臺北：元照。
- 曹瑞泰（2005），日本選制發展與小選區比例代表並立制施行之研究，立法院院聞，33卷10期，頁15-39。
- 陳春生（2008），單一選區兩票制實施後立法院之運行與改革，台灣本土法學雜誌，104期，頁129-139。
- 陳柏霖（2008），論我國國會政黨比例代表之門檻規定——兼以德、國法為比較對象，憲政時代，34卷2期，頁123-153。
- 陳淳文發言，蘇俊雄主持（2009），橘逾淮變枳？單一選區兩票制與選區劃分之司法審查，台灣法學雜誌，124期，頁41-42。
- 陳淑芳（2002），國會改革五法實施之成效與檢討，月旦法學雜誌，85期，頁26-41。

- (2009)，德國之選區劃分與司法審查，台灣法學雜誌，123期，頁72-88。
- 陳華昇、涂志堅 (2003)，單一選區制立委選區重劃問題之分析，全國律師，7卷8期，頁109-130。
- 陳愛娥 (1998)，大法官憲法解釋之界限——由功能法的觀點出發，憲政時代，24卷3期，頁170-222。
- 程明修 (2006)，憲法基礎理論與國家組織，臺北：新學林。
- 廖義男 (2008)，夏蟲語冰錄 (二)——選舉制度與平等、民主原則，法令月刊，59卷3期，頁162-165。
- 蔡宗珍 (2004)，國民主權於憲政國家之具體結構與相關問題之檢討，收於：憲法與國家 (一)，頁47-63，臺北：元照。
- 蕭文生 (2004)，國家組織：第二講——選舉制度，月旦法學教室，15期，頁84-97。
- (2004)，國家組織：第四講——立法機關 (上)，月旦法學教室，21期，頁76-89。
- (2008)，國家法 (I)——國家組織篇，臺北：元照。
- 謝復生 (1992)，政黨比例代表制，臺北：理論與政策雜誌。
- 蘇子喬 (2011)，國會選舉制度對半總統制憲政運作的影響，第二屆「半總統制與民主」學術研討會，東海大學政治學系主辦，2011年3月23日，<http://politic.thu.edu.tw/99/02.pdf>。
- 蘇子喬、王業立 (2010)，為何廢棄混合式選舉制度？——義大利、俄羅斯與泰國選制改革之研究，東吳政治學報，28卷3期，頁1-81。

## 2. 外文部分

- Backhaus, Ralph (1997), Neue Wege beim Verständnis der Wahlgleichheit?, DVBl, S. 737-744.
- Badura, Peter (2003), Staatsrecht, 3. Aufl., München: C. H. Beck.
- Erichsen, Hans-Uwe (1983), Die Wahlrechtsgrundsätze des

Grundgesetzes, Jura, S. 635-647.

Klein, Hans Hugo (2007), in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. IV, Stand: Lfg. 49 März 2007, München: C. H. Beck, Art. 38.

Lenz, Christofer (1996), Die Wahlrechtsgleichheit und das Bundesverfassungsgericht, AöR 121, S. 337-358.

Magiera, Siegfried (2009), in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 5. Aufl., München: C. H. Beck, Art. 38.

Meyer, Hans (2003), Demokratische Wahl und Wahlsystem, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 3. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller, § 45.

——— (2003), Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 3. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller, § 46.

Morlok, Martin (2001), Demokratie und Wahlen, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 557-608.

Pauly, Walter (1998), Wahlrecht in der neueren Rechtsprechung des BVerfG, AöR 123, S. 232-285.

Comment & Note

A Review on the Election System of  
Legislator in Taiwan Based on the Principle  
of Equal Suffrage in the Constitution

*Cheng-Yeh Yang\**

**Abstract**

After the 7<sup>th</sup> Amendment to the Constitution in 2005, the electoral system in Taiwan was modified to the Japanese Mixed-Member System. However, the outcomes of the legislative elections of 2008 and 2012 revealed a significant gap between the number of total votes and the number of seats distributed among parties. This vote-seat disproportionality casts doubt on the recent amendment to the electoral process and the constitutional principle of equal suffrage. This article argues that this voting amendment is inconsistent with the principle of equal suffrage and fails to reflect the voices of citizens adequately. I further advocate an alternative system to ameliorate the issues raised by the 2005 voting amendment. Beginning by defining and explaining the concept of equal suffrage, this article interprets the meaning of equal suffrage in light of both the jurisprudence of the Federal Constitutional Court of Germany and the relevant academic studies in Taiwan. This analysis is helpful for comprehending the criteria fundamental to assessing whether an electoral system is properly designed to reflect the people's voices. Furthermore, this article argues that Taiwan should adopt the German mixed-member system. Such a reform could ultimately resolve the controversies caused by electoral disproportionality

---

\* LL.M. Student, College of Law, National Taiwan University.

and promote the ideal of electoral equality.

KEYWORDS: principles of democratic elections, electoral system, equal suffrage, outcome equality, ballot equality, mixed-member system.